

지정폐기물 질의·회신 사례집

2026. 5.



기후에너지환경부
원주지방환경청

본 사례집에 수록된 민원 질의·회신 사례는 최근 5년간(2021·2025) 기후에너지환경부에 제기된 질의 가운데 주요하고 질의 빈도가 높아 민원 업무에 참고가 될 만한 사항들을 일부 수정·편집한 것입니다.

따라서, 이를 일반화하거나 동일한 법적 효력을 갖는 유권해석(결정, 판단) 또는 각종 신고 및 불복 등의 근거자료로 삼는 것은 적절하지 않습니다.

질의회신 내용이 제도·지침 등의 변경으로 현 시점에서는 다소 해석에 차이가 있을수 있으며, 개별 사실관계의 변동·수사결과 등에 따라 다른 해석이 있을 수 있습니다.

※ 참고용으로만 사용해 주시기 바랍니다.



지정폐기물 질의·회신 사례	01
지정폐기물 적정 처리 및 관리 방법	67
RFID 기반 의료폐기물 관리	89
폐기물 관리법(벌칙·과태료·행정처분)	101



지정폐기물 질의·회신 사례

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 1

Q 질의내용

- (질의 1)** 폐황산이 포함된 2차 폐축전지'의 무게의 기준이 폐축전지의 무게인지 폐축전지에 포함된 폐황산만의 무게인지 궁금합니다.
- (질의 2)** 위에 해당하는 폐기물이 연간 지속적으로 배출되지 않고 연 1회 일시적으로 배출될 경우 해당 배출량을 12개월로 나누어 월 평균 배출량으로 보는지 궁금합니다.
- (질의 3)** 법 제17조제5항에 따르면 지정폐기물 처리계획을 확인받아야 하는 경우 “폐기물분석전문기관이 작성한 폐기물분석결과서”를 제출하게 되어 있습니다. 2차 폐축전지는 구성성분이 규정되어 있는 제품(기성품)인데 축전지를 배출할 때에도 폐기물전문분석기관에 분석을 맡겨야 하는지, 아니면 축전지 내의 구성성분을 확인할 수 있는 증빙자료로 대체할 수 있는지 질의드립니다.

A 답변

- (답변 1)** 「폐기물관리법 시행령」 별표1(지정폐기물의 종류) 및 동법 시행규칙 별표 4(폐기물의 종류별 세부분류)에 따라 폐황산이 포함된 2차폐축전지는 지정폐기물에 해당합니다. 따라서 귀하의 사업장에서 폐황산이 포함된 2차폐축전지를 배출할 경우 「폐기물관리법 시행규칙」 제18조의2 제1항에서 규정하는 지정폐기물의 무게는 폐축전지를 기준으로 합니다.
- (답변 2)** 폐기물 발생량 산정 시 조업기간을 고려하여 월 평균 배출량을 산정하나, 일련의 공사나 작업 등으로 일시적으로 폐기물이 발생하는 경우에는 실제 발생하는 월을 기준으로 폐기물 평균 발생량을 산정합니다.
- (답변 3)** ‘사업장폐기물 배출자신고 및 처리계획 확인 업무처리지침’(환경부 예규 제 602호, ‘17.4.17)에 의하면 불가피한 사유로 분석이 불가능하여 성분분석을 실시할 수 없는 경우, 폐기물분석결과서는 물질안전보건자료(MSDS) 등 해당 물질의 성분 및 유해성을 입증할 수 있는 서류로 대체할 수 있습니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 2

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물배출자인데 대표자 명의 변경에 따른 “폐기물 처리계획 확인증명서”를 해당 관청에 변경 신청해야하는 건가요?

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법」 제17조제5항제1호의 폐기물 처리계획서를 관할 환경청에 제출하여 확인받은 자는 동법 제17조제6항 각호의 사유가 발생할 경우 관할 환경청에 관련 서류를 제출하여 변경 확인을 받아야 하지만, 사업장 대표자 명의 변경은 변경 확인을 받아야 하는 사유에 해당되지는 않습니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 3

Q 질의내용

- ❓ 비철금속인 구리스크랩을 ‘그밖에 공정오니(01-02-99)’로 처리하고 있습니다. 비철금속인 구리 스크랩이 구리 함량이 높다는 이유로 지정폐기물로 처리를 해야합니까?

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법」 시행규칙 별표1 지정폐기물에 함유된 유해물질 제1호나목에 의하면 오니류 폐기물 중 구리 또는 그 화합물 함량이 3ppm 이상인 것은 지정폐기물로 분류됩니다.

따라서 귀하의 사업장 공정오니 중 구리(화합물) 함량이 이 기준범위에 들어오면 지정폐기물로 처리해야 하고, 「폐기물관리법」 제17조제5항 및 동법 시행규칙 제18조의 2(지정폐기물 처리계획의 확인) 규정에 따라 오니를 월평균 500킬로그램 이상 배출한다면 폐기물을 배출하기 전에 폐기물처리계획서를 관할 환경청에 제출하여 확인 받아야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 4

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물 보관창고에 보관표지판이 설치되어 있는데 폐기물이 들어있는 드럼이나 용기에도 용기별로 표지를 각각 부착해야 하나요??

A 답변

- ❗ 지정폐기물 항목별로 보관소를 구분 운영하고, 지정폐기물 보관창고에 「폐기물관리법」 시행규칙 별표5 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법 제4호나목9)에 따라 보관 중인 지정폐기물의 종류, 보관 가능용량, 취급시 주의사항 및 관리책임자 등을 적어 넣은 표지판을 설치한 경우에는 보관창고 내에 보관 중인 폐기물 용기별로 보관표지를 부착하지 않아도 될 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 5

Q 질의내용

- ❓ 법인번호가 다른 두 개의 사업장에서 배출되는 폐유기용제를 한 개의 집수탱크에 공동 저장(보관) 가능한지요?

A 답변

- ❗ 사업장폐기물 배출자는 폐기물을 배출할 때마다 폐기물의 인계·인수에 대한 내용을 전자정보처리프로그램(올바로시스템)에 입력하고(「폐기물관리법」 제18조제3항) 배출한 폐기물이 적정하게 처리되는지 확인하여야 합니다.

그러나 서로 다른 두 사업장이 공동으로 폐유기용제 저장탱크를 사용하게 되면 개개 사업장에서 폐기물이 얼마만큼 발생하여 언제 얼마만큼씩 각각 배출하는지 확인할 수 없게 되므로 질의하신 것처럼 공동으로 저장탱크를 사용하는 것은 곤란할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 6

Q 질의내용

- ❓ 한 개의 큰 보관장에 일반폐기물과 지정폐기물 보관 구획을 명확하게 나눈 후 동일 보관장 각 구획에 보관하여도 되나요?

A 답변

- ❗ 지정폐기물은 지정폐기물 외의 폐기물과 구분하여 보관하여야 하지만[「폐기물관리법」 시행규칙 [별표5] 나목1)] 반드시 폐기물 종류별로 보관장을 복수로 만들어야 하는 것은 아니고, 동일 보관장이더라도 폐기물의 종류별로 명확하게 구획을 나누어 보관표지를 설치하고 구분하여 보관하는 것은 허용됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 7

Q 질의내용

- ❓ 폐기물배출시 배출업체의 담당자 부재 등으로 인해 올바로 인계서 없이 운반했고 폐기물처리업체에 반입 후 폐기물배출 당일 늦게 올바로 인계서를 올렸을 경우 법적으로 문제되는 사항과 행정처분 여부가 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 올바로시스템 상 전자인계서 작성 의무가 있는 폐기물 배출자는 운반자에게 폐기물을 인계하기 전에 올바로시스템에 확정 또는 예약입력을 해야 하고 예약입력을 하는 경우 처리자가 폐기물을 인수한 후 2일 이내에 확정입력해야 합니다. (「폐기물관리법 시행규칙」 [별표6] 제3호) 관할 기관에서 조사하여 배출자가 폐기물 인계 전 확정 또는 예약입력을 하지 않아 전자인계서 없이 폐기물이 배출된 사실이 확인된다면 「폐기물관리법」에 따른 과태료 부과 대상이 될 수 있습니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 8

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물 A, B는 다른 폐기물 분류로 분류되나, 동일한 처리방법과 동일한 수집운반, 처리업체를 사용하는 경우, A, B 폐기물의 보관창고내 혼합보관이 가능한가요?

A 답변

- ❗ 폐기물은 종류와 성질 및 상태별로 재활용 가능성 여부, 가연성이나 불연성 여부 등에 따라 구분하여 수집·운반·보관하여야 하고 처리기준과 방법이 같은 폐기물로서 같은 폐기물 처분시설 또는 재활용시설이나 장소에서 처리하는 경우 예외가 인정될 수 있습니다.(「폐기물관리법 시행령」 제7조제1항)

그러나 A, B 폐기물을 동일한 보관창고에 보관하더라도 혼합하여 보관하는 것이 아니라 폐기물 종류별로 구획을 정하고 각각의 보관표지를 설치하여 별도로 보관하여야 합니다.

또한 운반을 하는 경우에도 지정폐기물 수집·운반 차량은 기본적으로 액상·고상 폐기물 운반 차량이 구분되어 있고 폐산·폐알칼리와 같은 부식성폐기물이나 금속성 분진·분말폐기물은 다른 폐기물과 혼합되지 않도록 주의하여야 하는 점 등을 고려하여 운반 방법을 결정하여야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 9

Q 질의내용

- ❓ (질의 1) 지정폐기물과 의료폐기물을 하나의 보관창고에 보관하되 폐기물 별로 구분하여 분리배출한다면 폐기물관리법 상 보관기준에 부적합한가요?
- (질의 2) 지정폐기물 보관기간에 있어 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 관할 시·도지사나 지방환경관서의 장이 인정하는 경우와 1년간 배출하는 지정폐기물의 총량이 3톤 미만인 사업장의 경우 두 조건을 모두 충족해야 1년 동안 폐기물을 보관할 수 있다는 건가요?

A 답변

- ❗ (답변 1) 의료폐기물은 전용 냉장시설이나 밀폐된 전용 보관창고에 보관하여야 하므로 (「폐기물관리법 시행규칙」 [별표5] 제5호다목) 다른 지정폐기물과 하나의 보관창고에 같이 보관하는 것은 곤란합니다.
- (답변 2) 지정폐기물은 사업장에서 1년간 배출하는 지정폐기물의 총량이 3톤 미만이거나 천재지변 등의 사유로 시·도지사, 지방환경관서의 장이 별도로 인정하는 경우 1년의 기간 내에서 보관할 수 있습니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 [별표5] 제4호나목)

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 10

Q 질의내용

- ❓ 폐기물 보관 시 폐기물 유출 방지를 위해 충분한 규모의 방류턱 또는 방류벽과 같은 시설의 구체적인 기준을 문의드립니다. 화학물질관리법에 따른 방류벽 용량의 경우 저장 탱크 최대용량의 110%로 명시되어 있는데, 폐기물관리법에서도 해당 기준을 준수하면 되는 것인지 또는 별도의 기준이 있는지 문의드립니다.

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법」에는 폐기물 유출방지시설의 규격에 대하여 구체적으로 수치화된 기준규정은 없고, 폐기물 보관량, 저장시설 규모 등을 고려하여 의무자가 충분한 규모의 유출방지시설을 설치하여야 합니다.

만약 귀하의 사업장폐기물이 「화학물질관리법」과 같은 타법 적용을 받는다면 해당 법에서 정하고 있는 유출방지시설 규격 기준을 아울러 준수하여야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 11

Q 질의내용

- ❓ 저희 사업장에서는 연간 총합 100톤 이상의 지정폐기물(그 밖의 폐유독물질(09-03-00), 연구검사용 폐시약(09-02-00), 그 밖의 폐유(06-03-00))을 배출합니다. 그 밖의 폐유(06-03-00)의 경우 액상, 고상 각각 약 1톤정도 발생할 경우에 폐유의 보관기간을 45일로 봐야하는지, 1년간 배출하는 지정폐기물의 양이 3톤 미만으로 1년 내에서 폐유를 보관 할 수 있는 것인지에 대해 문의드립니다.

A 답변

- ❗ 지정폐기물 배출자는 폐유를 최대 45일까지 보관할 수 있고, 1년간 배출하는 지정폐기물 총량이 3톤 미만이면 지정폐기물을 최대 1년까지 보관할 수 있습니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 [별표5] 제4호나목)

귀하의 사업장은 연간 폐유 배출량이 약 2톤이지만 연간 지정폐기물 총 배출량이 약 100톤이므로 폐유의 최대 보관기간은 45일로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 12

Q 질의내용

- ❓ 에탄올을 사용하고 난후 20L 철재 에탄올 용기가 남게 됩니다. 이 용기를 [폐기물관리법 시행규칙 별표1 지정폐기물에 함유된 유해물질]에 대한 항목을 분석하여 기준치 이하일 경우에는 고철로 재활용하여 처리함이 적법한지 확인 요청드립니다. 함량 기준 없이 유기용제 용기였다면, 무조건 지정폐기물인지가 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 폐유기용제는 지정폐기물에 해당(「폐기물관리법 시행령」[별표1])하고 이러한 지정폐기물이 묻어있는 용기도 지정폐기물로 분류됩니다.

만약 용기를 세척하여 유기용제가 완전히 제거된다면 용기의 재질에 따라 사업장일반 폐기물로 분류할 수 있을 것입니다. 다만, 이 경우 해당 사업장에 수질오염방지시설이 설치되어 있어야 할 것이고, 관할기관(지자체)에서 그 처리를 인정받아야 합니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 제10조)

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 13

Q 질의내용

- 기존에는 업체간(배출자, 운반자, 처리자) 3자 계약시 계약서, 허가증, 방치폐기물 인허가보험증권(or 조합가입확인서), 수탁처리능력확인서, 사업자등록증을 운반업체와 처리업체로부터 제출받았습니다. 공동처리 운영기구로 배출하는 경우에도 위와 같은 모든 서류를 배출자가 보유하고 있어야 하는지 아니면 일부 서류만 보유해도 되는지 문의드립니다.

A 답변

- 사업장폐기물을 공동으로 배출·처리하는 경우 공동처리 운영기구 대표자가 개별 사업장의 지정폐기물 처리계획 확인, 전자인계서 입력, 폐기물 처리실적 보고 업무를 대행할 수 있습니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 제21조제2항각호)

그러나 공동처리 운영기구는 계약서, 허가증 등 서류를 동일하게 보유해야 하고 개별 사업장도 장부를 갖추어 두고 폐기물의 발생·배출·처리상황 등을 기록해야 하므로(「폐기물관리법 시행규칙」 제58조제1항제1의2호) 이를 위해 폐기물 위탁처리와 관련된 서류를 비치·관리하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 14

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물 보관장소에 보관 전 사업장 내의 타 장소(옥외) 짧게는 2시간, 길게는 하루 정도 임시로 드럼을 놔뒀다가 집하장으로 모아서 가져다 놓는 경우에도 방류턱 또는 방류벽을 갖춘 시설을 마련해야 하는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 지정폐기물은 자체 무게 및 보관하려는 폐기물의 최대량 보관 시 적재무게에 견딜 수 있고 물이 스며들지 않도록 시멘트, 아스팔트 등의 재료로 바닥을 포장하고 지붕과 벽면을 갖추며, 보관 중인 폐기물이 외부로 흘러나올 우려가 없는 충분한 규모의 유출방지시설이 설치되어 있는 창고에 보관해야 합니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 [별표5] 제4호 나목)

따라서 집하장, 임시보관장소 구분없이 지정폐기물을 보관하는 곳은 상기 기준을 만족해야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 15

Q 질의내용

- 「폐기물관리법」에 의거하여 지정폐기물을 보관할 경우, 보관소 또는 용기에 담아서 보관을 해야하는데 용기에 담아서 보관하게 되면 그 용기는 아무 곳에서나 보관을 해도 되는지 궁금합니다.

A 답변

- 지정폐기물을 보관할 때는 지정폐기물 외의 폐기물과 구분하여 부식되거나 파손되지 않는 재질로 된 보관시설이나 용기를 사용해야 하고 보관 창고는 자체 무게 및 보관하려는 폐기물의 최대량 보관 시 적재무게에 견딜 수 있고 물이 스며들지 않도록 시멘트, 아스팔트 등의 재료로 바닥을 포장하고 지붕과 벽면을 갖추며, 보관 중인 폐기물이 외부로 흘러나올 우려가 없는 충분한 규모의 유출방지시설이 설치되어 있어야 합니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 [별표5] 제4호나목)

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 16

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물 발생량 및 폐기물 인계·인수에 관한 내용을 올바로시스템에 작성·관리하고 있는 경우에도 추가로 「폐기물관리법」 제36조, 시행규칙 제58조에 의거하여 사업장 폐기물 관리대장을 작성해야 하나요?

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법」 제36조제1항 각호에 해당하는 자는 폐기물의 발생·배출·처리상황 등에 대한 사항을 장부에 기록하고 3년간 보존해야 합니다.(「폐기물관리법」 제36조제1항본문)

다만 동법 제25조제5항제2호부터 제7호까지의 영업을 하는 자와 동법 제46조제1항제1호에 해당하는 자는 장부에 기록하고 보존해야 할 사항을 올바로시스템에 입력해야 합니다.(「폐기물관리법」 제36조제3항)

참고로 올바로시스템에서 전자인계서를 통하여 인계·인수한 폐기물에 대해서는 시스템에서 간편하게 대장 생성을 할 수 있도록 서비스하고 있고, 전자인계서 작성 대상이 아닌 폐기물에 대해서는 장부 기록 사항을 시스템에 직접 입력해야 함을 알려드립니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 17

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물 연 신고량 : 50톤, 현재 배출량 : 60톤일 경우 연 신고 대비 100분의 10이상 배출로 즉시 변경신고 하여야 되는지, 1년간 배출 후에 1년 배출량 기준으로 신고를 해야되는지 변경신고의 정확한 시기가 언제인지 질의드립니다.

A 답변

- ❗ 지정폐기물의 월평균 배출량(확인 또는 변경확인을 받은 후 1년간의 배출량을 기준으로 산정)이 100분의 30이상 증가하는 경우 지정폐기물 처리계획 변경확인을 받아야 합니다.(「폐기물관리법」 제17조제6항제3호 및 동법 시행규칙 제18조의2제8항)

따라서 1년 단위로 지정폐기물 월평균 배출량을 산정(조업일이 없는 월은 제외)하여 처리계획 확인을 받은 월평균 배출량 대비 100분의 30이상 증가할 경우 관할기관으로부터 지정폐기물 처리계획 변경확인을 받으시기 바랍니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 18

Q 질의내용

- ❓ 소량의 폐유가 남아있는 드럼통은 고철로 재활용이 되는지, 분철이나, 목재 파렛트에 묻은 폐유 지정폐기물로 처리해야하는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 폐유 잔량이 남아있거나 오염된 빈 용기, 스크랩, 파렛트 등은 모두 지정폐기물인 폐유(고상)로 분류되고 이를 영업 대상 폐기물로 허가받은 처리업체에 위탁해서 처리해야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 19

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물이 두 가지 분류에 모두 해당될 경우 사업장에서 임의로 판단하면 되는지 우선시 되는 기준이 있는지 문의 드립니다.

A 답변

- ❗ 지정폐기물 중에서 「폐기물관리법」상 복수 분류가 가능한 것은 주요 성분, 공통적인 처리방법 등을 고려하여 적절한 하나의 세부분류로 배출하여 처리하면 됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 20

Q 질의내용

- ❓ 사업장 지정폐기물 중 폐알칼리가 생성되는 보관 탱크가 있습니다. 이 탱크에 폐알칼리가 일정 농도 이상되면 폐기물로 반출하려고 하는데, 이때 이 탱크에서 바로 폐기물 수집운반업체의 탱크로리로 이송하여 반출이 가능한가요? 아니면 드럼통에 옮겨서 폐기물 보관시설로 입고 후 카고 트럭에 싣고 이송하여야 하는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 귀하의 사업장에 있는 보관 탱크가 지정폐기물 보관기준(「폐기물관리법」 시행규칙 별표 5 제4호나목)과 관계 법령(「화학물질관리법」, 「위험물안전관리법」) 기준을 만족하고 있는 시설이라면 폐알칼리 보관시설로 사용할 수 있고 해당 탱크에 보관했던 폐알칼리를 수집·운반차량으로 이송해서 반출할 수 있을 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 21

Q 질의내용

- ① 현재 같은 법인사업자 안에 각기 다른 지역에서 발생한 지정폐기물에 관하여 사업장 한 곳에 일괄적으로 모아 처리를 하는 방안을 검토 중에 있습니다. 이때 발생한 지정폐기물을 다른 지역의 사업장으로 이동 운반할 경우에 해당 지자체에 신고를 해야 하는지와, 관련된 폐기물관리법 조항이 있는지를 알고 싶습니다.

A 답변

- ① 폐기물은 적정하게 처분, 재활용 또는 보관할 수 있는 장소 외의 장소로 운반해서는 안 되므로(「폐기물관리법」 시행령 제7조제1항제3호 본문) 발생한 사업장폐기물을 적정한 처리업체로 운반하는 것이 아니라 폐기물 배출 사업장 간에 운반하여 보관하는 것은 현행 「폐기물관리법」 상 허용될 수 없습니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 22

Q 질의내용

- 「폐기물관리법」 시행령 별표1 지정폐기물 종류 중 오니류와 사업장에서 발생하는 일반폐기물 오니류가 같은 물질인지 아니면 상호 분류되어 있어서 폐기물 처리시 별도로 적용하여야 하는지 알고 싶습니다.

A 답변

- 사업장에서 발생하는 오니류 폐기물에서 유해물질이 기준(「폐기물관리법」 시행규칙 별표1)이상 검출될 경우 지정폐기물로 분류(동법 시행령 별표1 제1호 나목)되고, 그렇지 않을 경우 사업장 일반폐기물로 분류됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 23

Q 질의내용

- ❓ 하나의 창고에 여러 개의 지정폐기물을 동시 보관한다고 하였을 때, 폐유기용제(액상), 폐유기용제(고상), 폐유독물질(고상), 폐산 해당 물질들을 하나의 지정폐기물 표지판(표지 1개에 여러개 기입)에 동시 표기해도 상관이 없는지요?

A 답변

- ❗ 지정폐기물의 종류에 따라 취급시 주의사항, 처리방법 등이 달라지므로 보관표지판을 종류별로 각각 설치하는 것이 바람직하다고 판단됩니다. 만약 단일 표지판에 복수 종류의 지정폐기물 보관사항을 기재하더라도 폐기물 종류별로 취급 시 주의사항, 보관기간, 처리장소 등 정보가 명확히 식별되도록 해야 할 것입니다.

※ 지정폐기물 보관창고에 설치해야 하는 보관표지판의 기준에 대해서는 「폐기물관리법」 시행규칙 별표 5 제4호 나목을 참고하시기 바랍니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 24

Q 질의내용

- ❓ 저희 사업장은 사업장이 합병이 되어 사업자 번호와 사업장 명칭이 변경 되었는데 폐기물의 종류나 성상이 변경되지는 않았습니다 혹시 이러한 경우에도 폐기물 유해성정보 자료의 변경대상에 해당이 되는지 알고 싶습니다.

A 답변

- ❗ 유해성 정보자료 중 생산공정이나 사용 원료의 변경 등으로 폐기물의 종류나 성상이 변경되면 사업장폐기물 배출자는 스스로 또는 전문기관에 의뢰하여 다시 작성하여야 합니다.(「폐기물관리법」 제18조의2제2항, 동법 시행규칙 제24조제1항)

귀하의 사업장폐기물 유해성 정보자료에 상기 변동사항이 있다면 당연히 관련 법에 따라 전문기관에 의뢰하여 재작성할 의무가 발생할 것이고, 사명, 사업자등록번호 등 사업체 기초정보만 변동되었다면 굳이 전문기관에 의뢰하지 않더라도 스스로 유해성 정보 자료를 갱신하여 비치하여야 할 것입니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 25

Q 질의내용

- 같은 코드를 가지고 있는 폐기물에 대한 유해성 정보자료 작성 시 고상, 액상, 기타 등 성상 별로 유해성 정보자료가 별도로 작성이 필요한지 아니면 한 코드의 폐기물에 하나의 유해성 정보자료로 같음이 가능한지 문의드립니다.

A 답변

- 「폐기물관리법」 제18조의2 및 같은 법 시행규칙 제22조에 따라 사업장폐기물배출자는 사업장폐기물을 배출하는 경우 유해성 정보자료를 작성하여야 합니다.

유해성 정보자료는 폐기물의 적정처리와 운송 및 처리 과정에서 발생하는 사고수습 시 활용될 수 있는 중요한 자료가 되며, 폐기물의 종류별 세부분류(「폐기물관리법 시행규칙」 [별표4])를 기준으로 작성해야 하나,

귀하가 배출하는 폐기물이 배출할 때마다 성상이 다르고, 성상에 따라 유해성을 달리한다고 판단된다면 성상별로 작성이 필요할 것입니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 26

Q 질의내용

❓ 공동운영처리기구 협회에 소속된 사업장들은 종이 관리대장을 가지고 있어야 하나요? .

A 답변

❗ 사업장폐기물을 공동으로 배출·처리하는 경우 공동처리 운영기구 대표자가 개별 사업장의 지정폐기물 처리계획 확인, 전자인계서 입력, 폐기물 처리실적 보고 업무를 대행할 수 있습니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 제21조제2항각호)

또한, 사업장폐기물 공동처리 운영기구에 가입한 자(개별사업장)는 장부(전자기록매체 포함)를 갖추어 두고 폐기물의 발생·배출·처리상황 등을 기록해야 합니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 제58조제1항제1의2호)

다만, 사업장폐기물 공동처리 운영기구에 가입한 자(개별사업장)가 제45조제2항에 따른 전자정보처리프로그램(올바로시스템)을 이용하여 기록하는 경우 별도의 종이관리대장을 관리하지 않아도 될 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 27

Q 질의내용

- ❓ 당사에서 제조된 화학물질(액상)을 금속재질의 용기에 담고 이를 고객사에 납품후 사용이 완료된 금속재질의 용기는 다시 회수하여 용기내의 잔류물은 폐기물처리업체에 위탁하고 있습니다. 고객사에서 납품한 용기를 회수할때 잔류물은 폐기처리를 하므로 폐기물수집운반업을 보유한 차량으로 이동해야하는지를 문의드립니다.

A 답변

- ❗ 업체에서 귀사가 판매한 용액을 사용하고 폐액과 폐액이 묻은 용기가 발생한 경우 업체가 폐기물 배출자가 되어 사업장폐기물 배출자의 의무(「폐기물관리법」 제17조)를 이행해야 합니다.

사업장폐기물 배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 폐기물 처리업 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자 등에게 위탁하여 처리해야 하고(동법 제18조제1항), 폐기물을 적정하게 처분, 재활용 또는 보관할 수 있는 장소 외의 장소로 운반해서는 안됩니다.(동법 시행령 제7조제1항 제3호)

따라서 귀사에서 폐액과 폐액이 묻은 용기를 수거하고 사업장폐기물 배출자가 되어 폐액 등을 수집·운반하거나, 위탁처리하는 것은 현행 「폐기물관리법」 상 허용될 수 없을 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 28

Q 질의내용

❓ A라는 공동운영기구에 회원업체 a,b,c가 현재 있으며 d라는 신규 업체가 추가된다면, 이러한 경우 d라는 업체가 교육을 듣지 않아도 되나요 ?

A 답변

❗ 지정폐기물 처리계획 확인을 받은 경우 지정폐기물 배출 사업자나 그가 고용한 기술담당자는 폐기물처리계획 확인 서류를 제출하고 1년 6개월 이내에 한번 교육을 받아야 합니다.(「폐기물관리법」 제35조제1항제1호다목, 동법 시행령 제17조제3호, 동법 시행규칙 제50조제1항제1호나목)

사업장폐기물을 공동으로 배출·처리하는 경우 공동처리 운영기구 대표자와 그 운영기구에 가입한 자(개별사업장)는 각각 지정폐기물을 배출하는 사업장으로 보아 모두 교육을 이수하는 것이 바람직할 것입니다.

또한, 개별 사업장에서도 지정폐기물의 보관기준과 폐기물의 발생·배출·처리상황 등을 기록해야 하는 의무를 준수해야 합니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 제58조제1항제1의2호)

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 29

Q 질의내용

- ❓ 폐유를 시멘트 구조로 탱크를 만들어 지하로 매설, 상부 덮개를 활용하여 빗물 유입을 방지하도록 하고 있으며, 수위를 덮개를 열지 않아도 확인 할 수 있도록 디지털형 수위 센서를 설치하여 상시 폐유의 양을 확인하며 위탁 처리하고 있습니다. 이 경우 폐유가 유출을 방지하기 위해 방류턱 및 방류벽을 설치가 필요한지요. 만약 필요할 경우 방류벽의 높이를 어느정도 해야하는지 알고 싶습니다.

A 답변

- ❗ 보관탱크에 액상 폐유를 보관하는 경우 탱크 손상 등으로 인한 폐유 유출을 방지하기 위해 충분한 규모의 방류턱 또는 방류벽을 갖추어야 합니다.(「폐기물관리법」 시행규칙 [별표5] 4호나목5)다)

「폐기물관리법」 상으로는 유출방지시설에 대한 구체적인 규격 규정이 존재하지 않으므로 탱크의 저장 용량 등을 고려하여 폐유 유출을 방지하기에 충분할 정도로 유출방지 시설의 크기를 결정하여야 할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 30

Q 질의내용

- ❓ 암롤박스(지붕(개폐식), 벽면, 바닥이 철판으로 제작)를 사업장 일반폐기물 및 지정폐기물 종류별 보관창고로 사용하려고 합니다. 사업장 일반폐기물 및 지정폐기물 보관기준에 적합하여 보관창고로 사용가능한지 문의 드립니다.

A 답변

- ❗ 사업장폐기물은 최대 보관량의 적재하중을 견딜 수 있고 물이 스며들지 않도록 바닥을 포장하고 지붕과 벽면을 갖추어야 합니다.(「폐기물관리법」 시행규칙 [별표5]) 귀하께서 질의하신 암롤박스는 물이 스며들 수 있고 보관된 폐기물이 외부로 유출될 수 있을 것으로 보이며 바람직한 폐기물 보관창고라고 볼 수 없다고 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 31

Q 질의내용

- (질의 1)** 폐기물관리법 상 사업자등록번호 변경은 변경허가/신고 사항에 있지 않습니다. 이 때 기재내역변경신청을 통해 허가증 상 사업자등록번호를 변경하면 향후 법상 문제가 없는지 궁금합니다.
- (질의 2)** 사업자등록번호 통합으로 인하여 상호가 0000 00공장에서 0000으로 변경 시 변경 또는 신고 대상이 되는지 궁금합니다.
- (질의 3)** 사업자등록번호가 하나로 통합된다면, 향후 행정처분, 과태료, 벌금 등의 법적 처분이 통합된 1개의 사업자등록번호 기준으로 누적되는지 아니면 단위사업장마다 처분이 관리 되는지 궁금합니다.
- (질의 4)** 본사 사업자등록번호 기준으로 사업자등록번호를 통합할 경우, 관련 기관(유역환경청, 관할 지자체 등)의 공문 접수 또는 관련 기관으로 각종 인허가 제출 시 기존과 같이 각 지방사업장 관할 관서와 업무가 가능한지 궁금합니다.

A 답변

- (답변 1)** 사업자등록번호의 변경은 사업장폐기물 배출자 변경신고 대상이 아닙니다.
- (답변 2)** 상호의 변경은 변경신고 대상이며 그 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 관할기관에 신고해야 합니다.(「폐기물관리법」 시행규칙 제18조제4항)
- (답변 3)** 사업장폐기물을 배출하는 단위사업장의 관할기관이 각각 다르다면 각 관할기관별로 위반횟수를 달리할 것으로 판단되며, 자세한 사항은 관할기관에 문의하시기 바랍니다.
- (답변 4)** 귀하의 사업장이 상호변경 없이 사업자등록번호 변경만 있을 경우 관련업무 수행에 전과 다름이 없을 것으로 판단되나, 자세한 사항은 관할기관에 문의하시기 바랍니다. 또한, 사업자등록번호 변경, 대표자변경 등 변경신고 대상에 해당되지 아니한 경우 법적인 신고의무는 없으나 배출자가 신고할 경우 변경신고를 수리할 수 있음을 참고하시기 바랍니다.[사업장폐기물 배출자신고 및 처리계획 확인 업무처리지침(환경부 예규 제686호, 2021.3.30.)]

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 32

Q 질의내용

❓ 지정폐기물 공동처리운영기구 설치 절차 및 신청서식 등 궁금합니다.

A 답변

❗ 폐기물관리법에서 공동 운영기구 설치에 대한 구체적인 방법은 규정하고 있지 않으나, 사업장폐기물을 배출하는 둘 이상의 사업장에서 지정폐기물 처리 공동 운영기구를 설치하고자 한다면 그 중 1명을 공동 운영기구의 대표자로 선정하여야 하며, (「폐기물관리법」 제18조제5항 및 같은 법 시행규칙 제21조)

공동 운영기구의 대표자가 폐기물 처리계획서를 관할 지자체에 제출해야 합니다. (「폐기물관리법」 제17조제5항 및 같은 법 시행령 제37조제1항제2호)

이때, 공동으로 폐기물을 처리하고자 하는 대상 사업장 정보를 폐기물관리법 시행규칙 별지 제8호 서식의 공동 수집운반 및 처리 부분과 같이 작성하여 폐기물 처리계획서에 별도로 첨부하는 것이 바람직할 것입니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 33

Q 질의내용

? 지정폐기물 보관장소는 사업장폐기물 보관장소와 분리되어야 하나요?

A 답변

! 「폐기물관리법 시행규칙」 [별표5] 폐기물처리에 관한 구체적 기준 및 방법에 의하면 지정폐기물을 보관하는 경우 폐기물 적재 무게를 견딜 수 있고 물이 스며들지 아니하도록 바닥을 포장하고 지붕과 벽면을 갖추며 보관 중인 폐기물이 외부로 흘러나올 우려가 없는 충분한 규모의 유출방지시설이 설치되어 있는 보관창고를 사용하여야 합니다.

또한, 「폐기물관리법」 상 지정폐기물은 지정폐기물 외의 폐기물과 구분하여 보관해야 하며 같은 보관장소에 각기 다른 종류의 폐기물을 보관하려는 경우 동일 공간이더라도 폐기물의 종류별로 명확하게 구획을 나누어 보관표지를 설치하고 구분하여 보관하는 것은 허용될 것입니다.

아울러, 폐기물의 구분 보관 시 폐기물이 혼합되지 않도록 충분한 이격거리를 뒤야 할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 34

Q 질의내용

- 「폐기물관리법」에는 운반자 혹은 처리자에게 폐기물을 인계할 때 인계서를 전달하여야 한다고 되어 있는데, 올바로시스템에 인계서를 등록하면 업체에서도 확인이 가능한 것으로 알고있습니다. 반드시 인계전에 인계서를 전달하여야 하는건지요?

A 답변

- 올바로시스템 상 전자인계서 작성 의무가 있는 폐기물 배출자는 운반자에게 폐기물을 인계하기 전에 올바로시스템에 확정 또는 예약입력을 해야 하고 예약입력을 하는 경우 처리자가 폐기물을 인수한 후 2일 이내에 확정입력 해야하며, 인쇄물로 출력하여 전달하지 않아도 됩니다.(「폐기물관리법」 제18조제3항 및 같은 법 시행규칙 [별표6] 제3호)

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 35

Q 질의내용

- ❓ 시약병 같이 동일 종류의 폐기물 용기가 작고 수량이 많은 경우에는 보관표지를 어떻게 부착하여야 하며, 벽면에 표지판이 있어도 따로 용기에 표지를 부착하여야 하는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 사업장폐기물 보관창고 내 보관용기를 사용하여 보관하는 경우로 폐기물이 종류별로 구분되어 보관되고 있고, 종류별로 벽면에 지정폐기물 보관표지판이 부착되어 있다면 각 용기별로 부착하지 않아도 될 것입니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 [별표5]4호나목 9))

다만, 폐기물 발생일에 따라 폐기물 보관기간이 달라지므로 용기별로 보관기관은 표시하는 것이 바람직할 것으로 판단됩니다

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 36

Q 질의내용

- ❓ 폐유를 담아두는 집유조엔 슬러지가 쌓이게 되는데 이 슬러지를 액상으로 구분하는지 고상으로 구분하는지 알고 싶습니다.

A 답변

- ❗ 폐기물의 성상은 「폐기물관리법 시행규칙」 제10조제1호에 따라 수분함량이 85%를 초과하는 것은 액상, 고형물함량이 15% 이상인 것은 고상으로 구분되고, 지정폐기물을 함유한 폐용기류와 절연유를 함유한 폐변압기는 기타 성상으로 구분됩니다. [‘사업장폐기물 배출자신고 및 처리계획 확인 업무처리지침’(환경부예규 제686호, 2021.3.30.)]

따라서, 질의하신 슬러지가 고형물 함량이 15퍼센트 미만이거나, 흘러내리는 정도의 유동성을 갖고 있는 경우 유출로 인한 환경오염 사고 등을 예방하기 위해 액상 폐기물로 관리하여야 할 것입니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 37

Q 질의내용

- ❓ 유리식각공정오니 매립 가능 여부에 문의 하고자 합니다. 유리식각공정오니의 경우 지정폐기물 01-02-02 유리식각공정오니와 사업장폐기물 51-02-07 유리식각공정오니로 구분되어 있는데 ph가 ph1 또는 ph2인 강산일 경우 중화처리 없이 매립이 가능한지 궁금 합니다.

A 답변

- ❗ 유리식각공정에서 발생한 무기성공정오니는 유해물질 함유량에 따라 지정폐기물과 사업장일반폐기물로 분류될 수 있으며,

사업장일반폐기물은 소각 또는 수분함량 85%이하로 탈수·건조한 후 관리형매립시설에 매립하고, 지정폐기물은 소각, 고형화 처분, 수분함량 85%이하로 하여, 안정화 처분, 관리형매립시설에 매립하도록 규정되어 있습니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 [별표5])

다만, 강산의 유리식각 잔재물이 포함된 무기성 공정오니는 「화재, 폭발 또는 유독가스 발생우려 폐기물의 종류 등에 관한 고시」에 따라 폐산에 준하여 관리하고, 매립시설이나 침출수 처리시설의 성능에 지장을 초래하지 않도록 중화 등의 방법으로 중간처분하여 매립하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 38

Q 질의내용

- ❓ 분진청소 후 나오는 분진에 대하여 폐기물 처리를 하려고 하는데, 「폐기물관리법」 시행령 [별표1]에 보시면 분진이 지정폐기물로 해당되어 있으나, 동법 시행규칙 [별표1]에 해당하는 성분에 대하여 미검출 및 성분이 한참 미달인 경우 지정폐기물로 처리를 해야 하는지 아니면 일반폐기물로 처리를 해도 되는지 문의드립니다.

A 답변

- ❗ 유해물질 함유량에 따라 지정폐기물로 분류될 수 있는 분진은 대기오염 방지시설에서 포집된 것으로 한정하고 있습니다.(「폐기물관리법」 시행령 별표 1)

따라서, 공장 내 대기오염 방지시설이 설치되어 있고 여기서 포집된 분진은 폐기물분석 전문기관의 유해물질 함유량 분석결과에 따라 지정폐기물로 분류할 수 있을 것이나, 대기오염 방지시설이 설치되지 않은 곳에서 발생한 분진은 지정폐기물로 분류하지 않아도 될 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 39

Q 질의내용

- ❓ 제조시설에서 발생한 폐유기용제는 배관을 통하여 공정시설 중 하나인 저장탱크에 저장되며, 일정 수량 도달 시 폐기물 위탁업체 소재의 탱크로리를 사용하여 반출 및 처리를 하고 있습니다.

위와 같은 상황일때 폐유기용제를 저장하는 저장탱크의 경우 폐기물관리법 시행규칙 별표5에 따른 지정폐기물 표지를 부착해야하는 ‘지정폐기물 보관창고’ 또는 ‘드럼 등 소형용기’에 해당하는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법 시행규칙」 [별표 5] 제4호나목9)에 따라 지정폐기물을 드럼 등 보관용기를 사용하여 보관하는 경우에는 용기별로 폐기물의 종류·양 및 배출업소 등을, 지정폐기물의 종류가 같은 용기가 여러 개 있는 경우에는 폐기물의 종류별로 폐기물의 종류·양 및 배출업소 등을 각각 할 수 있도록 표지판에 적어 넣어야 합니다.

귀하께서 질의하신 폐유기용제를 저장하는 저장탱크는 보관용기로 판단되며, 이 경우 「폐기물관리법 시행규칙」 [별표 5] 제4호나목9)에 따른 기준을 준수하여야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 40

Q 질의내용

- ❓ 본사의 제품을 만드는 과정에 있어서 자회사는 세척/가공 등을 진행합니다. 현재, 본사+자회사 2곳의 지정폐기물 배출은 본사의 회사명으로 배출되고 있습니다. 본사로 통합하여 지정폐기물 배출이 이뤄지고 있는 것에 대한 문제는 없는지 확인 부탁드립니다.

A 답변

- ❗ 지정폐기물을 폐기 결정하고 배출하는 자가 '지정폐기물 배출자'에 해당되며, 귀하께서 질의하신 본사 및 자회사(2곳)에서 각각 발생한 지정폐기물을 배출하고자 하는 경우 본사 및 자회사(2곳)가 각각 '지정폐기물 배출자'에 해당되고, 「폐기물관리법」에 따라 관할기관으로부터 폐기물처리계획 확인을 받고 적정처리하여야 할 것입니다.

참고로, 같은 법인의 사업자 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 동일한 기업집단의 사업자 중 둘 이상의 사업장폐기물배출자는 각각의 사업장에서 발생하는 폐기물을 공동으로 수집, 운반, 재활용 또는 처분할 수 있습니다.

이 경우 사업장폐기물배출자는 공동 운영기구를 설치하고 그 중 1명을 공동 운영기구의 대표자로 선정하여야 하며, 폐기물처리시설을 공동으로 설치·운영할 수 있습니다.(「폐기물관리법」 제18조제5항 및 같은 법 시행규칙 제21조)

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 41

Q 질의내용

- ❓ 사업장 폐기물 배출 시 도장시설의 집진기에 포집된 페페인트 가루는 배출자 신고 시, 폐기물 세부분류상 일반폐기물(7항목 기준이내) 분진(집진기에서 포집된것으로 한정)으로 폐기물 배출자 신고를 해야 하는지 지정폐기물 페페인트로 폐기물 처리계획 확인을 받아야 하는지 질의 드립니다.

A 답변

- ❗ 귀하께서 질의하신 도장시설의 집진기가 「대기환경보전법」에 따른 대기오염 방지시설에 해당한다면, 해당 대기오염 방지시설에서 포집된 물질이 「폐기물관리법」에 따른 유해물질 함유기준 이상인 경우에는 지정폐기물(분진)에 해당합니다.

아울러, 「폐기물관리법」 제17조제5항 및 같은 법 시행규칙 제18조의2에 따라 지정폐기물을 배출하는 사업자는 지정폐기물을 처리하기 전에 폐기물처리계획서, 같은 법 제17조의2제1항에 따른 폐기물분석전문기관이 작성한 폐기물분석결과서, 지정폐기물 처리를 위탁하는 경우에는 수탁처리자의 수탁확인서를 유역(지방)환경청에 제출하여 확인받아야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 42

Q 질의내용

- (질의 1)** 동물실험에 따른 동물 마취 시 사용하는 갈색 유리병의 마취제를 폐기하는 경우 병리계에 해당하는지 손상성에 해당하는지 궁금합니다.
- (질의 2)** 내용물을 씻어내어 실험실 폐수로 폐기한 후, 내용물이 남아있지 않은 유리병은 생활폐기물로 분리배출 가능한지 궁금합니다.

A 답변

- !** 의료폐기물은 폐기물관리법 시행규칙 [별표3]의 의료폐기물 발생 의료기관 및 시험·검사기관 등에서 발생하는 것으로 한정됩니다.

따라서, 귀 기관이 의료폐기물 발생기관에 해당하고, 질의하신 마취제가 폐기물관리법 시행령 [별표2]의 폐백신, 폐항암제, 폐화학치료제에 해당한다면 마취제가 담겨있던 유리병은 의료폐기물(생물화학폐기물)로 분류됩니다.

또한, 마취제가 생물·화학폐기물에 해당하지 않더라도 유리병이 동물 실험 중 혈액·체액·분비물·배설물 등 의료폐기물과 혼합되거나 접촉된 경우 해당 의료폐기물과 같은 폐기물로 처리하여야 합니다.

아울러, 기업부설연구소가 의료폐기물 발생기관 및 시험·검사기관에 해당하지 않고, 「폐기물관리법 시행령」 제2조에 따른 사업장에 해당한다면, 마취제 성분에 따라 지정폐기물 또는 사업장일반폐기물로 분류될 수 있으며,

지정폐기물을 보관하던 용기는 용기 내 지정폐기물의 잔량이 남아 있거나 묻어 있는 경우 해당 지정폐기물로 분류해야 하나, 세척 등을 통해 지정폐기물 성분이 완전히 제거된다면 재질에 따라 사업장일반폐기물로 분류할 수 있을 것입니다.

다만, 이 경우 해당 사업장에 수질오염방지시설이 설치되어 있어야 할 것이고, 관할 기관에서 그 처리를 인정받아야 합니다.(「폐기물관리법 시행규칙」 제10조)

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 43

Q 질의내용

- ❓ 폐기물 조성은 폴리에틸렌 40%, 오일 60%로 되어 있습니다. 이러한 폐기물 처리 시 폐기물 종류를 지정폐기물 액상 또는 고상, 어느 폐기물 종류로 위탁 처리 해야 하는지 질의합니다.

A 답변

- ❗ 폐기물의 성상은 「폐기물관리법 시행규칙」 제10조제1호에 따라 수분함량이 85%를 초과하는 것은 액상, 고형물함량이 15% 이상인 것은 고상으로 구분되고, 지정폐기물을 함유한 폐용기류와 절연유를 함유한 폐변압기는 기타 성상으로 구분됩니다.['사업장폐기물 배출자신고 및 처리계획 확인 업무처리지침'(환경부예규 제686호, 2021.3.30.)]

귀하께서 질의하신 폴리에틸렌 40%, 오일 60%로 구성된 시트의 오일이 지정폐기물(폐유)에 해당한다면 오일이 묻어 있는 시트는 해당 지정폐기물로 분류되며, 수분함량 및 고형물함량 등을 고려하여 액상 또는 고상으로 구분하여야 할 것입니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 44

Q 질의내용

- ❓ 저희 사업장과 같이 한 장소에서 벽으로 구획은 안되어 있지만 바닥에 노락색 페인트로 구획선을 그려 보관하는 경우 혼합보관이 아닌 적법한 보관방법으로 인정 받을 수 있는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법」 제13조제1항 및 같은 법 시행령 제7조제1항제1호에 따라 폐기물의 종류와 성질·상태별로 재활용 가능성 여부, 가연성이나 불연성 여부 등에 따라 구분하여 수집·운반·보관하여야 합니다.

다만, 같은 보관장소에 종류와 성질·상태 등이 다른 지정폐기물을 보관하려는 경우 동일 공간이더라도 폐기물의 종류별로 명확하게 구획을 나누어(구획선 등) 보관표지를 설치하고 구분하여 보관하는 것은 허용될 것이며,

이 경우 지정폐기물이 가진 유해특성(인화성, 부식성, 폭발성 등)으로 인한 안전·유출 사고 예방 등을 위해 폐기물의 구분 보관 시 폐기물이 혼합되지 않도록 충분한 이격거리를 뒤야 할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 45

Q 질의내용

① 유해성정보자료 작성 및 제공 시 날인이 반드시 필요한 지 궁금합니다.

A 답변

- ① 「폐기물관리법」 제18조의2에 따라 사업장폐기물배출자는 사업장폐기물을 배출하는 경우에는 스스로 또는 전문기관에 의뢰하여 유해성 정보자료를 작성하여야 하며,
- 같은 법 시행규칙 [별지 제14호의4서식]의 작성방법에 따라 서식 상단의 “확인필”은 스스로 작성하는 자의 경우 대표자 ○인을, 전문기관에 의뢰하여 작성하는 경우 전문기관의 직인을 찍어야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 46

Q 질의내용

- ❓ 올바로시스템에서 배출업소 인계내역을 프린트하여 보관해야하는지 따로 프린트하지 않아도 되는지 문의드립니다.

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법」 제18조제3항에 따라 사업장폐기물을 배출하는 자는 그 폐기물을 배출할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 사항을 전자정보처리프로그램에 입력하여야 하며, 입력한 인계·인수에 관한 사항을 출력하여 보관할 의무는 규정하고 있지 않음을 알려드립니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 47

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물 보관표지 사항 중 보관기간을 시작일/종료일 24.01.01~02.01 (30일간)으로 기입해야 하나요? 30일간만 적어도 무관한가요?

A 답변

- ❗ 지정폐기물 보관표지 중 보관기간은 보관이 시작된 날부터 기재하여야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 48

Q 질의내용

- ❓ 혼합폐기물의 경우, 유해성정보자료 작성시, 실험이 필요한 항목에 대한 판단 근거는 무엇이고, 판단주체는 전문기관의 재량에 따르면 되는 것인지, 그로 인한 실험 진행여부를 제공자(사업자)에게 강제할 수 있는지, 현재 많은 업체들이 스스로 작성하거나 누락하는 경우가 많은데 이에 대한 관리감독계획이 있는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 혼합폐기물에 대해 배출자가 제공하는 정보(사용 원료의 MSDS, 제조공정도 등)를 최대한 활용하여 폐기물의 유해특성 정보를 확인하되, 이를 통해 유해 특성을 확인할 수 없는 경우 실험이 필요할 것입니다.

다만, 실험이 필요한 항목에 대한 별도의 판단 근거는 마련되어 있지 않으며, 혼합폐기물에 대한 유해성 정보자료 작성 의뢰 시 배출자와 사전 협의(원료의 유해특성 여부, 측정분석비 등을 종합적으로 고려)를 거쳐 실험이 필요한 항목을 선정하여야 할 것입니다. 유해성 정보자료는 사업장폐기물로 인한 폭발, 화재 등의 안전사고가 발생하는 경우 이에 신속하게 대응하기 위해 작성하는 자료이므로 '자료없음'에 해당하는 경우 유해특성의 가능성이 있음을 인지하고 폐기물을 배출·운반·처리하여야 할 것입니다.

아울러, 유해성 정보자료의 작성 관련한 관리감독계획은 지도·점검을 담당하는 관할기관에 문의하여 확인이 필요한 부분임을 양해부탁드립니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 49

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물 폐유(액상)를 3톤미만 배출시 1년 보관이 허용되는 건지 아니면 별도의 신청을 해서 지방환경관청의 승인을 얻어서 보관기간을 연장해야 하는 건지 정확한 답을 알고 싶습니다.

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5에 따라 귀하의 사업장에서 발생하는 폐유는 보관이 시작된 날부터 45일을 초과해서 보관하여서는 아니되나, 1년간 배출하는 지정폐기물의 총량(폐유 및 폐유 외 다른 지정폐기물 발생량 포함)이 3톤 미만인 사업장의 경우에는 1년의 기간 내에서 보관할 수 있습니다.

다만, 폴리클로리네이티드비페닐 함유폐기물을 보관하려는 배출자 및 처리업자는 시·도지사나 지방환경관서의 장에게 1년 단위로 보관기간 연장승인 신청을 받아야 할 것입니다.

귀하의 사업장에서 1년간 3톤 미만의 폐유만 발생하는 경우라면, 보관기간 연장 승인 신청 없이 1년의 기간 내에서 보관이 가능할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 50

Q 질의내용

- ❓ ‘지정폐기물 보관표지’관리는 해당 폐기물 보관 장소를 지정하고, 폐기물 관리업에 신고 되어있고, 인허가 작업을 실시한 업체에서 수행하여야 하는 것이 아닌지 궁금하여 문의 드립니다.

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법」 제17조제1항제1의2호에 따라 사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 배출하는 모든 폐기물을 동법 제13조에 따른 폐기물의 처리기준과 방법에 적합하게 처리하여야 합니다.

따라서, 도급계약서 상 지정폐기물 보관 등에 관한 계약사항이 명시되어 있는 게 아니라면 사업장폐기물을 배출하는 사업자가 지정폐기물 보관과 관련한 사항을 준수해야 할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 51

Q 질의내용

- ❓ 각 종류별로 폐램프에 대한 처리가 지정폐기물에 해당되어 등기구로부터 분리하여 지정폐기물로 처리를 하여야 하는지에 대하여 각 램프종류별로 답을 주시면 감사하겠습니다.

A 답변

- ❗ 폐램프가 수은과 그 화합물을 함유하고 있다면(폐형광등 제외) 수은함유폐기물로서 지정폐기물로 처리하여야하며, 폐형광등(수은이 들어 있는 형광등 제조용 반제품인 램프 포함)이나 폐발광다이오드(LED) 조명인 경우 사업장 일반 폐기물로 분류가 가능합니다.

폐기물 분류에 관한 보다 상세한 내용은 「폐기물 분류체계 및 분류방법 설명서(2023, 국립환경과학원)」을 참고하시기 바랍니다.

수은함유폐기물 수집·운반 및 처리업체 현황은 환경부 홈페이지에서 확인이 가능함을 알려드립니다(환경부 홈페이지 - 법령·정책 - 환경정책 - 자원순환 - 수은함유폐기물 수집·운반 및 처리업체 현황)

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 52

Q 질의내용

- ❓ 폐수배출시설에서 발생하는 수질오염물질(크롬산 폐수)의 성상(pH2)이 [폐기물관리법] 제2조 제4호에 따른 지정폐기물에 해당이 되는 경우에는 본 수질오염물질 (크롬산 폐수)은 지정폐기물 처리업체로 위탁처리해야 하는지, 아니면 폐수에 해당되어 폐수처리업체에 위탁 처리해야 하는지 알고 싶습니다.

A 답변

- ❗ 귀하의 사업장에서 발생하는 크롬산 폐수가 pH 2.0이하인 액체상태의 폐기물로서 폐산(지정폐기물)인 것으로 판단되나, 「폐기물관리법 시행규칙」 제10조에 따라 폐산·폐알칼리 등 액체상태의 폐기물을 「물환경보전법」 제2조제12호에 따른 수질오염방지시설에 직접 유입하여 처리하는 경우로서 그 배출시설의 설치허가권자 또는 신고수리권자가 그 처리를 인정하는 경우라면 폐기물처리시설 외의 장소에서 폐기물 처리가 가능함을 알려드립니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 53

Q 질의내용

- ❓ 대기, 수질, 소음·진동법에 의한 배출시설 설치·운영 공장 같은 경우 건축물 리모델링, 증축, 건축물 철거로 인한 폐석면 처리는 유역·지방환경청에 신고 해야 하는지, 아니면 지자체에 신고해야 하는지 문의 드립니다.

A 답변

- ❗ 폐석면을 월평균 20kg 이상 배출하는 사업자는 이를 처리하기 전에 「폐기물관리법」 제17조의5항 및 같은 법 시행규칙 제18조의2에 따라 폐기물처리계획서를 환경부장관에게 제출하여 확인을 받아야 합니다. 이때 「폐기물관리법」 제62조(권한이나 업무의 위임과 위탁) 및 같은 법 시행령 제37조제2항제1호에 따라 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」, 「소음·진동관리법」에 따른 배출시설을 설치·운영하는 사업장(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장으로 한정)이라면 유역환경청장이나 지방환경청장에게 처리계획서를 제출하여야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 54

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물이 간헐적으로 발생하는 사업장의 경우 지정 폐기물을 보관하고 있지 않을 시에는 지정폐기물 보관장을 따로 운영하지 않아도 되고, 지정 폐기물이 발생한 이후에 사업장에 보관하고 있을 경우에 지정폐기물 보관장을 만들어 배출자 의무 사항을 지켜야 하는 건가요?

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법」 제17조제1항제1의2호에 따라 사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 모든 폐기물은 동법 제13조에 따른 폐기물의 처리기준과 방법에 적합하게 처리하여야 하므로, 귀하의 사업장에서 지정폐기물이 간헐적으로 발생할지라도 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5 제4호나목에 따른 기준을 준수하여 보관장소를 항상 마련하여야 할 것입니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 55

Q 질의내용

- ❓ (질의 1) 지정폐기물의 보관을 컨테이너(바닥·벽면 등 철제, 방류턱 및 방지턱 없음)로 가능한가요?
- (질의 2) 폐기물 분석기관에서 토양(오니)을 분석한 후, 지정폐기물에 함유된 유해물질이 기준보다 낮게 나온 경우 어떤 폐기물로 처리해야 하나요?

A 답변

- ❗ (답변 1) 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5의 사업장일반폐기물의 경우에는 가설건축물 중 컨테이너 등의 임시창고를 보관시설로 허용하고 있으나, 지정폐기물의 경우에는 컨테이너 등의 임시창고를 보관시설로 규정하고 있지 않습니다. 따라서, 컨테이너나 가설건축물은 지정폐기물 보관시설로 사용하기에 부적합할 것으로 판단됩니다.

다만, 침출수가 발생하지 아니한다고 관할 시·도지사나 지방환경관서의 장이 인정하는 경우 등 예외사항이 있으므로, 자세한 사항은 지정폐기물 처리계획 확인을 받은 관할기관에 문의하시기 바랍니다.

- (답변 2) 「폐기물관리법」 제17조제1항에 따른 폐기물 분석결과 유해물질 함유 기준 미만인 경우 사업장일반폐기물로 분류할 수 있습니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 56

Q 질의내용

- (질의 1)** 유해성 정보자료 작성 시 폐기물 종류 그 밖의 폐유기용제, 단일폐기물인 경우, 포장형태가 다르다면(공드럼 폐기시 철드럼, PE드럼) 별건으로 정보자료 작성하면 되나요? 또한, 포장형태는 같으나 성분이 다른 경우(ex, 아세톤, 헥산 등)에는 유해성 정보자료 하나의 문서에 모두 기재하여 관리하면 되나요?
- (질의 2)** 폐유기용제의 경우 여러 유기용제가 혼합되어 폐기되는데, ⑫유해특성의 인화성의 유해특성 정보, 비교란에 기재하는 정보의 기준이 있나요?
- (질의 3)** 염산, 질산, 황산, 불산은 폐기물 세부분류로 나뉘어져 있습니다. 그러나 인산, 과수 등을 염산(폐산 단일세부분류)과 폐기시 폐기물 세부분류는 그밖의 폐산(단일폐기물)으로 구분하면 되나요?
- (질의 4)** 사업장 내 용제 폐기시 혼동되는 경우가 많습니다. 아세트산은 폐산 혹은 폐유기용제 어느 폐기물로 구분하여야 하나요?

A 답변

- (답변 1)** 「폐기물관리법」 제18조의2에 따른 유해성 정보자료는 같은 법 시행규칙 별표4에 따른 폐기물의 종류별로 작성하는 것입니다. 따라서, 동일한 폐기물에 포장형태만 다른 경우라면 하나의 서식(포장형태 복수선택)으로 작성할 수 있을 것이며, 포장형태는 같으나 성분이 달라 폐기물 분류번호가 다른 경우라면 폐기물 종류별로 유해성 정보자료를 각각 작성하여야 합니다.
- (답변 2)** 유해특성을 작성하는 별도의 기준은 없으며, 유해특성 중 인화성의 경우 원료 물질들의 MSDS 등을 참고하여 인화점 등의 정보를 작성하여야 합니다. 다만, 인화성물질을 다량 함유하여 「산업안전보건법」 또는 「위험물안전관리법」에서 말하는 위험물 또는 위험물질에 해당 여부를 함께 확인하여 수탁자에게 알려주는 것이 바람직할 것입니다.
- (답변 3)** 폐기물의 종류별 세부분류(「폐기물관리법 시행규칙」 별표4)에서 귀하의 사업장에서 발생하는 폐산이 02-01-01부터 02-01-06에 해당하지 않는다면 02-01-99(그 밖의 폐산)로 분류가 가능할 것입니다.
- (답변 4)** 액체상태의 폐기물로서 수소이온 농도지수가 2.0 이하인 경우는 폐산으로, 수소이온 농도지수가 폐산에 해당하지 않으며 유기용매와 혼합된 폐기물이라면 폐유기용제로 분류할 수 있을 것입니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 57

Q 질의내용

- 「폐기물 전자정보처리 프로그램 운영 및 사 등에 관한 고시(2023-212호)」 제3항제1호·제2호 외 확정입력을 할 수 없는 경우에도 예약입력을 할 수 있는지, 확정입력을 할 수 있는 경우에도 예약입력의 가능한지 궁금합니다.

A 답변

- 폐기물 전자정보처리 프로그램(이하 ‘올바로시스템’)에 예약입력이 가능한 경우는 ①폐기물의 계량시설이 없거나 자체 계량시설을 운영할 수 없는 경우와 ②폐기물을 인계하기 전 수집·운반 차량번호를 확정할 수 없는 경우에 한합니다(「폐기물 전자정보처리 프로그램 운영 및 사용 등에 관한 고시」 제11조제3항)

확정입력을 하지 못하는 경우에 한하여 예약입력을 할 수 있도록 하고 있으므로, 확정입력을 할 수 있다면 폐기물을 인계하기 전 올바로시스템에 폐기물의 종류, 성상, 인계자명, 위탁량 등을 확인하여 확정입력하여야 합니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 58

Q 질의내용

- ❓ (질의 1) 현장 내부의 지정폐기물을 쓰레기통에 버려 해당 쓰레기통이 쌓이는 과정도 ‘보관, 저장’에 해당하는지 궁금합니다.
- (질의 2) 지정폐기물을 밀봉하여 폐기물장에 두는 즉시 ‘보관, 저장’에 해당되는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ (답변 1) 작업장과 지정폐기물 보관장소는 분리하여야 합니다.
- (답변 2) 보관기간은 지정폐기물을 보관창고에 보관하기 시작한 날부터 산정합니다(「폐기물관리법 시행규칙」 별표5의 4-나)

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 59

Q 질의내용

- (질의 1)** 사업장 지정폐기물(폐석면)의 경우 배출자가 처리계획 확인증명신청서를 제출하면 검토후 확인증명서를 발급해 주도록 되어있는데 이때 “확인”이라는 것은 무엇을 확인하는 것이지요.
- (질의 2)** 폐기물처리계획서(지정폐기물)를 지자체에 신고할때 폐기물 종류와 발생량을 예상하여 기재하였으나, 그 중 실제 발생하지 않아 처리한 물량이 없으면, 폐기물발생량이 10%미만이면 변경신고도 하지 않고, 올바로시스템상에 기초자료로 기입력한 폐기물처리확인증명서를 수정하지 않아도 되는 것이지요

A 답변

- (답변 1)** 「폐기물관리법」 제17조제5항 및 동법 시행규칙 제18조의2에 따라 배출자는 사업개시일 또는 폐기물이 발생한 날부터 1개월 이내에 기본적처리증명 서류(배출자의 폐기물처리계획서, 폐기물분석결과서, 폐기물처리자의 수탁확인서 등)를 행정기관에 제출하여야 하며, 행정기관에서는 이 서류를 검토하여 폐기물 처리계획의 적정여부를 확인하여야 합니다. 이 때 귀하께서 질의하신 ‘처리계획 확인’이란 관할청이 관련 서류를 검토하고 지정폐기물의 적정처리 계획을 확인하는 것을 의미합니다.
- (답변 2)** 확인받은 지정폐기물의 월 평균 배출량이 100분의 30이상 증가하지 않았고, 확인받지 아니한 지정폐기물이 새롭게 배출되는 경우가 아니라면 「폐기물관리법」 제17조제6항에 따른 변경확인 대상이 아닐 것으로 판단되며, 올바로시스템에 기등록한 폐기물처리확인증명서를 수정하지 않아도 될 것입니다.
- 다만, 「폐기물관리법」 제38조 및 같은 법 시행규칙 제60조제1항제2호에 따라 사업장폐기물배출자 신고를 한 자 혹은 지정폐기물 처리계획 확인을 받은 자는 폐기물배출 및 처리 실적보고서를 다음 연도 2월 말까지 제출하여야 하므로, 실적이 없어도 증명서를 반납하지 않았다면 실적없음으로 실적보고를 하여야 합니다.
- (답변 3)** (질의사항 3에 대하여) 「폐기물관리법 시행규칙」 제18조의2제1항에 따라

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 60

Q 질의내용

- ❓ 폐기물 유해성 정보자료를 회사 인트라넷 게시 및 별도 파일철로 보관, 관리하고 보관시설 혹은 처리시설에는 QR코드로 접속하거나 현장에 전산장비(태블릿 등)를 설치하여 열람가능하도록 하는 경우 게시 인정되는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 폐기물 유해성 정보자료는 이를 사업장폐기물의 수집·운반차량, 보관장소 및 처리시설에 게시하거나 비치하도록 하여 폭발, 화재 등의 안전사고에 신속하게 대응하도록 하기 위한 것으로, 유해성 정보자료는 작업자 등이 보기 쉬운 곳에 게시·비치하여야 하며, 중요사항이 변경될 경우 유해성 정보자료를 다시 작성하여야 합니다.

「폐기물관리법」에서 유해성 정보자료의 게시 형식에 대해 별도로 규정하고 있지 않습니다. 다만, 유해성 정보자료 게시 및 비치 취지와 유사시 전자기기를 소지하지 않고 있거나 통신장애로 접근이 원활하지 못할 수 있는 가능성, QR코드가 손상 또는 훼손되어 접속이 어려울 가능성 등을 종합적으로 고려해볼 때, 취급 폐기물에 대한 유해성 정보자료를 출력·비치함으로써 즉시 확인가능할 수 있도록 하는 것이 적절할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 61

Q 질의내용

- ① 유해화학물질 책임자로 선임신고 되어있는데 제가 올바로 시스템을 이용하여 폐기유기 용제 등을 배출을 하여도 법적으로 문제가 없는지 문의 드리고 싶습니다.

A 답변

- ① 「폐기물관리법」에서는 폐기물을 배출하는 사업자나 그가 고용한 기술담당자가 유해화학물질 관리자를 겸임할 수 있는지 여부에 대하여 별도로 규정하고 있지 않습니다. 폐기물 처리 담당자는 「폐기물관리법 시행령」 제17조에 해당하는 사람으로서, 동법 제17조 및 18조에 따라 폐기물을 처리기준과 방법에 맞게 처리하고, 폐기물의 인계·인수에 관한 사항 등을 전자정보프로그램(올바로시스템)에 입력하는 등 사업장폐기물배출자의 의무 등을 준수하여야 할 것입니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 62

Q 질의내용

- ❓ 유기용제를 담았던 용기(폐공드럼) 내부 바닥면에 잔량이 묻어 있는데, 폐기물 처리시 계근 후 전체 무게기준으로 폐기물 배출량을 산정해야 하는지 문의드립니다.

A 답변

- ❗ 「폐기물관리법」에서는 지정폐기물의 배출량 산정방법을 별도로 규정하고 있지 않으나, 지정폐기물이 아닌 물질에 지정폐기물이 남아있거나 묻어 있는 경우 해당 폐기물로 분류하여 처리하여야 합니다. 따라서, 폐유기용제를 담았던 해당 용기의 무게를 기준으로 배출량을 산정하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 63

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물 종류에서 부식성폐기물 중 02-01 폐산 코드가 있습니다. 세부분류에서 02-01-99 그 밖의 폐산은 어떤 기준에 맞아야 배출 코드로 사용할 수 있는지 궁금합니다.

A 답변

- ❗ 지정폐기물 중 그 밖의 폐산(02-01-99)은 폐산의 세분화된 분류(폐염산, 폐황산, 폐질산, 폐불산, LCD·반도체공정폐산, 폐황산이 포함된 2차폐축전지) 외의 산을 말합니다(「폐기물 분류체계 및 분류방법 설명서(2023, 국립환경과학원)」 참고, 환경과학원 환경정보도서관에서 열람 가능)

따라서, 귀하의 사업장에서 발생한 물질이 다른 성분을 함유한 폐황산(02-01-02)이라면 폐황산(02-01-02)으로 분류하여 처리하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

지정폐기물 질의·회신 사례

사례 64

Q 질의내용

- ❓ 지정폐기물을 배출예정인 사업장에서 지자체에게 ‘폐기물 처리계획(변경) 확인증명서’를 발급받은 경우에는 ‘사업장폐기물배출자’ 신고가 되어있다고 보면 되나요? 아니면 별도로 ‘사업장폐기물배출자’ 신고를 진행해야 하나요?

A 답변

- ❗ 사업장일반폐기물과 지정폐기물은 배출부터 처리까지의 과정이 다르며, 사업장폐기물 배출자 신고 대상에 해당할 경우 처리계획 확인과 별도로 진행하여야 합니다.



02

지정폐기물 적정 처리 및 관리 방법

지정폐기물

적정 처리 및 관리 방법



기후에너지환경부
원주지방환경청

목 차

- 01 폐기물의 정의 및 종류
- 02 지정폐기물 관리
- 03 주요 위반사례
- 04 기타

01 폐기물의 정의 및 종류

폐기물이란?

쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질

사업장폐기물이란?

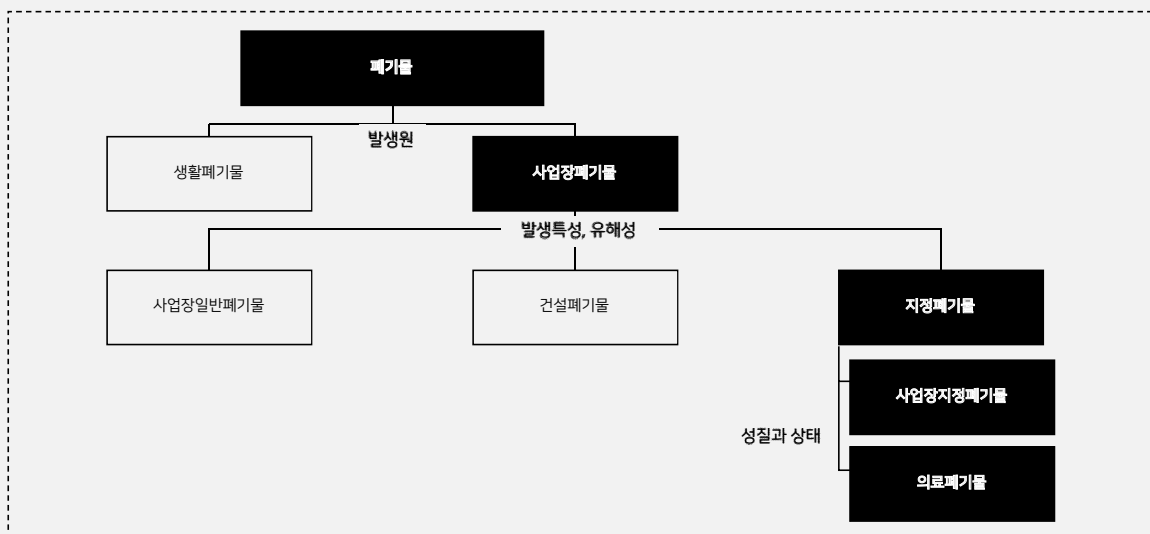
『대기환경보전법』, 『물환경보전법』 또는 『소음·진동관리법』에 따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장이나 대통령령으로 정하는 사업장(시행령 제2조)에서 발생하는 폐기물

지정폐기물이란?

사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물(시행령 제3조[별표1])

01 폐기물의 정의 및 종류

폐기물의 분류체계



01 폐기물의 정의 및 종류

지정폐기물의 종류(시행령 제3조[별표1])

구분	폐기물 종류	비고
특정시설에서 발생하는 폐기물	폐합성고분자화합물	폐합성 수지, 폐합성 고무(고체상태 제외)
	오니류	폐수처리 오니, 공정 오니
	폐농약	농약의 제조·판매업소에서 발생하는 것
부식성 폐기물	폐산	액상, PH 2.0 이하
	폐알칼리	액상, PH 12.5 이상
유해물질 함유 폐기물	광재	고로슬래그 제외
	분진	소각시설에서 발생하는 것 제외
	폐주물사 및 샌드블라스트 폐사	
	폐내화물 및 도자기 조각	
	소각재	
	안정화, 고형화, 고화 처리물	
	폐촉매	
	폐흡착제 및 폐흡수제	광물유·동물유 및 식물유 정제에 사용된 폐토사 포함

01 폐기물의 정의 및 종류

구분	폐기물 종류	비고
폐유기용제	할로겐족	시행규칙 [별표2]의 물질 또는 이를 함유한 물질로 한정
	그 밖의 폐유기용제	할로겐족 외의 유기용제
폐페인트 및 페레커	페인트 및 래커와 유기용제가 혼합된 것	페인트 및 래커 제조업, 용적 5m³ 이상 또는 동력 3HP 이상 도장시설, 폐기물 재활용 시설에서 발생하는 것
	페인트 보관용기에 남아있는 페인트를 제거하기 위해 유기용제와 혼합된 것	
	폐페인트 용기	용기 안에 남은 페인트가 건조되어 있고, 잔존량이 용기 바닥에서 6mm 이하인 것 제외
폐유	기름성분을 5%이상 함유한 것을 포함	PCBs함유 폐기물, 폐식용유와 그 잔재물, 폐흡착제 및 폐흡수제 제외
폐석면	석면이 1% 이상 함유된 제품·물품 등 해체·처리 시 발생하는 것	건조고형물의 함량 기준
	석면제품의 연마·절단·취공 과정에서 발생된 부스러기 및 연마·절단·취공 시설의 집진기에서 모아진 분진	
	석면의 제거작업에 사용된 바닥비닐시트·방진마스크·취입복 등	

01 폐기물의 정의 및 종류

구분	폐기물 종류	비고
PCBs함유 폐기물	액체상태	2mg/L 이상 함유한 것
	액체상태 외	용출액 0.003mg/L 이상 함유한 것
폐유독물질	『화학물질관리법』에 따른 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질, 생태유해성물질, 허가물질, 제한물질, 금지물질 및 사고대비물질을 폐기하는 경우로 한정	폐농약, 부식성 폐기물, 폐유기용제, PCBs 함유 폐기물 및 수은폐기물은 제외
의료폐기물	기후부령으로 정하는 의료기관, 시험, 검사기관 등에서 발생되는 것으로 한정	시행규칙 [별표3]
천연방사성제품폐기물	가공제품 중 안전기준에 적합하지 않은 제품으로서 방사능 농도 10Bq/g 미만인 폐기물	가공제품으로부터 천연방사성핵종을 포함하지 않은 부분을 분리할 수 있는 때에는 그 부분을 제외
수은폐기물	수은함유폐기물	수은과 그 화합물을 함유한 페램프(폐형광등 제외), 폐계측기기, 폐전자 및 그 밖의 기후부장관이 고시하는 폐제품
	수은구성폐기물	수은함유폐기물로부터 분리한 수은 및 그 화합물로 한정
	수은함유폐기물 처리잔재물	수은함유폐기물을 처리하는 과정에서 발생되는 것과 폐형광등을 재활용하는 과정에서 발생되는 것 포함, 용출시험 결과 용출액당 0.005mg/L 이상의 수은 및 그 화합물이 함유된 것 한정

그 밖에 주변환경을 오염시킬 수 있는 유해한 물질로서 기후부장관이 정하여 고시하는 물질

01 폐기물의 정의 및 종류

유기용제가 담겨있던 용기는 어떻게 처리하여야 하는가?

- ▶ 용기 등에 지정폐기물의 잔량이 남아 있거나 묻어 있는 경우 지정폐기물 분류·처리
- ▶ 세척 등을 통해 지정폐기물 성분이 완전히 제거되면 재질에 따라 사업장일반폐기물로 분류 가능. 다만, 수질오염방지시설 설치 및 배출시설 설치허가(신고수리)자가 그 처리를 인정해야 함

폐유독물질이면서 폐유기용제일 경우 해당 폐기물의 분류는?

- ▶ 폐유독물질의 정의에서 폐유기용제는 제외되므로 폐유기용제로 분류

02 지정폐기물 관리

지정폐기물 처리계획 확인(「폐기물관리법」 제17조제5항)

- ▶ 오니를 월 평균 500kg 이상 배출
- ▶ 폐농약, 광재, 분진, 폐주물사, 폐사, 폐내화물, 도자기조각, 소각재 안정화 또는 고형화처리물, 폐촉매, 폐흡착제, 폐흡수제, 폐유기용제 또는 폐유를 **각각 월 평균 50kg 이상 또는 합계 월 평균 130kg 이상** 배출
- ▶ 폐합성고분자화합물, 폐산, 폐알칼리, 폐페인트 또는 폐래커를 **각각 월 평균 100kg 또는 합계 월 평균 200kg 이상** 배출
- ▶ 폐석면을 **월 평균 20kg 이상** 배출
- ▶ PCBs 함유폐기물, 폐유독물질, 의료폐기물, 수은폐기물, 천연방사성제품폐기물 배출

※ 사업개시일 또는 폐기물 발생한 날부터 1개월 이내 ☞ **위반 시 고발 (2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)**

02 지정폐기물 관리

지정폐기물 처리계획 변경(「폐기물관리법」 제17조제6항)

- ▶ 상호 또는 사업장 소재지 변경
- ▶ **월평균 배출량이 100분의 30 이상 증가하는 경우**
(확인 또는 변경확인을 받은 후 1년간의 배출량 기준으로 산정)
- ▶ 새로 배출되거나 추가로 배출되는 지정폐기물의 양(종전의 배출량을 더하여 산정)이 지정폐기물 처리계획 확인을 받아야 하는 경우에 해당
- ▶ 지정폐기물의 종류별 처리방법, 처리자가 변경되는 경우(운반자 포함)

※ 사유가 발생한 날부터 1개월 이내 ☞ **위반 시 고발 (2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)**
단, 상호 미변경은 300만원 이하의 과태료

02 지정폐기물 관리

지정폐기물 처리계획 확인 관할 기관 구분

- ▶ 유역(지방)환경청
 - 가. 종합병원에서 발생하는 의료폐기물 배출자
 - 나. 배출시설을 설치·운영하는 공장에서 발생하는 지정폐기물 배출자
- ▶ 지자체
 - 가. 배출시설을 설치·운영하는 공장 외에서 발생하는 지정폐기물 배출자
 - 나. 종합병원이 아닌 기관에서 발생하는 의료폐기물 배출자
 - 다. 지정폐기물 공동 수집·운반자

※ 회사명의로 된 공장등록증, 대기, 폐수, 소음·진동 배출시설 설치 허가·신고 필증 유무로 구분

02 지정폐기물 관리

폐기물 처리 기준 등(『폐기물관리법 시행령』 제7조)

- ▶ 폐기물의 종류와 성질·상태별로 재활용 가능성 여부, 가연성이나 불연성 여부 등에 따라 구분하여 보관할 것
- ▶ 보관 과정에서 폐기물이 흩날리거나 누출되지 않도록 하고, 침출수가 유출되지 않도록 하며, 침출수가 생기는 경우에는 기후부장관령으로 정하는 방법에 따라 처리할 것
- ▶ 지정폐기물을 연간 100톤 이상 배출자는 배출 과정에서 폐기물의 유출, 화재, 폭발 또는 유독가스 발생 등 사고 발생을 예방하는 데 필요한 안전 시설·장치를 갖추고, 방제약품·장비 등과 사고대응 매뉴얼을 비치하고 근무자가 사용방법과 대응 요령을 숙지하도록 조치할 것

02 지정폐기물 관리

지정폐기물 보관 기준 (「폐기물관리법 시행규칙」 제14조 [별표 5])

- ▶ 지정폐기물은 지정폐기물 외의 폐기물과 구분하여 보관
- ▶ 지정폐기물은 지정폐기물에 의하여 부식·파손되지 않는 재질로 된 보관시설·용기에 보관
- ▶ 자체 무게 및 보관하려는 폐기물의 최대량 보관 시의 적재 무게를 견딜 수 있고 물이 스며들지 않도록 시멘트·아스팔트 등의 재료로 바닥을 포장하고 지붕과 벽면을 갖추며, 보관 중인 폐기물이 외부로 흘러나올 우려가 없는 충분한 규모의 유출방지시설이 설치된 보관창고에 보관

02 지정폐기물 관리

지정폐기물 보관 기준 (「폐기물관리법 시행규칙」 제14조 [별표 5])

- 예외** ▶ 침출수가 발생하지 아니하거나 침출수의 발생으로 주변 환경오염의 우려가 없다고 시·도지사나 지방환경관서의 장이 인정하는 경우
- ▶ 드럼 등 보관용기나 보관탱크에 폐기물을 보관하는 경우로서 내용물이 흘러나올 우려가 없고, 보관용기나 보관탱크 외부에 지정폐기물이 묻어 있지 않은 경우
(이 경우 폐기물의 최대량 보관 시의 적재무게를 견딜 수 있고, 지정폐기물 취급 과정에서 또는 보관용기, 보관탱크의 손상 등의 사유로 내용물이 주변 토양이나 외부에 흘러나오지 않도록 시멘트, 아스팔트 등으로 바닥을 포장하고, 충분한 규모의 방류턱 또는 방류벽을 갖춘 시설에 보관하여야 함)

 위반 시 고발 (2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)

02 지정폐기물 관리



✓ 액상보관탱크
(시멘트포장 + 방류벽 설치 + 보관표지판 부착)



✓ 지정폐기물 보관시설
(시멘트 포장 + 지붕 + 벽면 + 보관표지판)

02 지정폐기물 관리



✓ 지정폐기물(액상드럼) 보관시설



✓ 지정폐기물(폐유 : 철스크랩) 보관시설

02 지정폐기물 관리

지정폐기물 보관 기준 (「폐기물관리법 시행규칙」 제14조 [별표 5])

- ▶ 폐유기용제 : 휘발되지 않도록 밀폐된 용기에 보관
- ▶ 폐석면 : ①흠날릴 우려가 있는 폐석면은 습도 조절 등의 조치 후 고밀도 내수성재질의 포대로 2중포장하거나 견고한 용기에 밀봉하여 흠날리지 않도록 보관 ③③
②흠날릴 우려가 없는 폐석면은 폴리에틸렌, 그 밖에 이와 유사한 재질의 포대로 포장하여 보관
- ▶ 수은폐기물 : ①다른 종류의 폐기물과 혼합해 보관해서는 안 됨
②수은함유폐기물 및 수은함유폐기물 처리잔재물은 폴리에틸렌 등 고밀도 내수성 재질로 이중 포장한 후 밀봉해 보관
③수은구성폐기물은 수은전용용기에 넣어 보관

02 지정폐기물 관리

지정폐기물 보관 기준 (「폐기물관리법 시행규칙」 제14조 [별표 5])

- ▶ 폐유독물질
 - ①종류가 다른 폐유독물질을 같은 보관시설에 보관하는 경우, 유독물질 간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관
 - ②폐유독물질을 혼합하여 보관하려는 경우, 혼합 전에 해당물질의 위험성 확인
 - ③폐유독물질 보관시설에는 환기설비 또는 공조설비 등을 설치하여 보관시설 내부의 공기가 밖으로 원활히 배출 및 교환될 수 있어야 함
 - ④보관시설에는 75룩스(lux) 이상의 조도가 확보될 수 있도록 채광설비 또는 조명설비 설치
 - ⑤자연발화성 폐유독물질을 쌓아 두는 경우에는 온도 상승으로 인한 화재 발생을 예방하기 위해 습도와 온도를 낮추거나 원활한 통풍 등 조치하여야 함

02 지정폐기물 관리

지정폐기물 보관 기준 (「폐기물관리법 시행규칙」 제14조 [별표 5])

▶ 천연방사성제품폐기물

- ① 폐기물이 비산, 유출 또는 방출되지 않도록 폴리에틸렌, 그 밖에 이와 유사한 재질을 사용해 포장 상태로 보관
- ② 지붕과 벽면이 있고, 통풍이 잘 되며, 다른 종류의 폐기물과 혼합되지 않도록 격리하여 보관.
다만, 빗물 등 침투하지 않도록 방수 재질의 덮개를 설치하여 시·도지사나 지방환경관서의 장에게 승인을 받은 경우, 야외 보관 가능
- ③ 보관장소에는 표지판을 설치, 일반인 출입 통제, 화재 및 침수 대비 시설 구비
- ④ 보관장소를 출입하는 작업자는 방진마스크 착용

02 지정폐기물 관리

지정폐기물 보관기간

지정폐기물 종류	보관기간
폐산, 폐알칼리, 폐유, 폐유기용제, 폐촉매, 폐흡착제, 폐흡수제, 폐농약, PCBs 함유폐기물, 폐수처리오니 중 유기성 오니	45일
그 밖의 지정폐기물	60일

단, 아래의 경우에는 1년의 기간 내에서 보관 가능

- ① 폐기물 처리 위탁을 중단해야 하는 경우로서 시·도지사·지방환경관서장이 기간을 정하여 인정하는 경우
- ② 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 장기 보관할 필요가 있다고 시·도지사·지방환경관서장이 인정하는 경우
- ③ 1년간 배출하는 지정폐기물의 총량이 3톤 미만인 사업장의 경우

☞ 위반 시 고발 (2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)

02 지정폐기물 관리

보관표지판

구분	표지규격(가로x세로)	부착 위치
보관창고	60cm x 40cm	사람이 쉽게 볼 수 있는 위치
드럼 등 소형용기	15cm x 10cm	용기별

보관표지판 예시 (노란색 바탕에 검은색 선, 글자)

지정폐기물 보관표지	
① 폐기물의 종류	② 보관가능용량: 톤
③ 관리책임자:	④ 보관기간: ~ (일간)
⑤ 취급 시 주의사항 ○ 보관 시: ○ 운반 시: ○ 처리 시:	
⑥ 운반(처리)예정장소:	

※ 미부착 및 부실작성 시 고발 (2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)

02 지정폐기물 관리

유해성 정보자료 작성, 제공, 비치 의무 (「폐기물관리법」 제18조의2)

- ▶ 지정폐기물, 시행령 제7조제항제12호에 따라 기후부장관이 정하여 고시하는 폐기물, 인화성물질(인화점이 1기압에서 70℃ 미만인 물질) 함유 폐기물을 배출하는 경우, 스스로 또는 전문기관에 의뢰하여 유해성 정보자료를 작성하여 보관장소에 비치, 수탁자(수집·운반업자, 처리업자)에게 제공하여야 함
- ▶ 기재내용 : 폐기물의 종류, 물리 화학적 성질 및 취급시 주의사항, 화재 등의 사고 발생시 방제 등 조치방법 등 기재
- ▶ 재작성 : 사용 원료의 변경 등으로 폐기물의 종류 또는 성상이 변경된 경우

※ 미작성, 거짓·부정 작성, 수탁자에게 미제공시 1,000만원 이하 과태료(미게시(비치) 시 300만원 이하 과태료)
중요사항 변경 후 재작성하지 않거나, 거짓·부정작성, 재작성한 유해성 정보자료를 수탁자에게 미제공시 300만원 이하 과태료

02 지정폐기물 관리



02 지정폐기물 관리

폐기물 전자정보처리프로그램(올바로시스템) 인계서 작성 (「폐기물관리법」 제18조 제3항)

▶ 입력방법

① 배출자가 운반자에게 폐기물을 인계하기 전 확정 입력 또는 예약 입력

② 인계 후 폐기물 배출자가 확정 입력

※ 폐기물의 계량시설이 없거나 자체 계량시설을 운영할 수 없어 확정입력을 하지 못할 경우 위탁량 및 확정여부를 제외한 입력사항을 올바로시스템에 예약 입력 후 처리자 인수 후 확정 입력

☞ 전자인계서 미입력 및 허위 입력 시 고발 (2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)

☞ 기간 내 전자정보처리프로그램 미입력 및 부실입력 시 100만원 이하의 과태료

02 지정폐기물 관리

폐기물 전자정보처리프로그램(올바로시스템) 인계서 작성 (「폐기물관리법」 제18조 제3항)

All baro 올바로 소개 일반/지정폐기물 건설폐기물 의료폐기물 수출입폐기물 고객지원 통합자료실 MY 올바로 올바로 찾기 실적보고 동영상 메뉴얼 검색어를 입력해 주세요

메뉴검색 사용자 : 임아진 님 반갑습니다 업종명 : 2024년 10월 28일 주 5일 근무 환경 업체번호 : 000

업무메뉴 올바로 찾기

인허가 관리
기초정보관리
전자인계서 관리

처리물인계서 수정요청조회(관정)
관정업체오류정보관리
인계서정보/삭입내역 조회

실적보고 관리
통계
비교분석 정보 조회
RFID기반 의료폐기물관리
수출입폐기물관리
모니터링

인계서_오류정보조회 대상_오류정보조회

조회 자라서상 엑셀 엑셀일괄서상

날짜 2024/10/01 ~ 2024/10/31 날짜기준 통보일자기준 초과연수 건 이상 오류유형 모두 모두

인계서 번호 폐기물 이름 업체명

통보사유 모두 처리상태 모두 인계서작성여부 ☐ 삭제제외

업체명	오류유형	인계번호	오류내역	건수(초과일)	통보일자	통보지사	통보사유	처리상태	처리종류	상입내역	시작일	종료일	인계서상태	수정여부	배출수정	운반수정	처리수정	폐기물코드	폐기물명	업체전화번호	
기원초과			배출자입력기원초과	1	2024/10/28	원주지정환경	배출자입력	미처리	운반차량번호없음	기원초과	2024/10/28	2024/10/28	대입처리	미수정	미수정	미수정	미수정	미수정	513001	광주광역시 (고구)	

02 지정폐기물 관리

관리대장 작성 (「폐기물관리법」 제36조)

- ▶ 폐기물 발생량 및 발생일자 등 입력(올바로시스템에 입력하여 관리 가능)

☞ 미작성 시 100만원 이하의 과태료

실적보고(「폐기물관리법」 제38조)

- ▶ 매년 폐기물 배출 및 처리실적에 대한 보고를 다음해 2월말까지 하여야 함
- ※ 폐업(휴업)하였어도 제출해야 하고, 연간 폐기물 배출이 없어도 “실적없음”으로 제출해야 함

☞ 미이행 시 300만원 이하의 과태료

02 지정폐기물 관리

관리대장 작성 (「폐기물관리법」 제36조)

All baro 올바로 소개 일반/지정폐기물 건설폐기물 의료폐기물 수출입폐기물 고객지원 통합자료실 MY 올바로 올바로 정보 실적보고 동영상 메뉴얼 검색어를 입력해 주세요.

메뉴검색 사용자 : 임의권 님은 현재 방문자로 사용중입니다.

업무메뉴

- 인허가 관리
- 기초정보관리
- 전자인계서 관리
- 대장관리**
 - 최초보관량 등록 / 수정
 - 배출지**
- 실적보고 관리
- 부가서비스 관리
- RFID기반 의료폐기물관리
- 수출입폐기물관리

사업장폐기물관리대장

일자: 2024/11/11 ~ 2024/11/11

운반자:

검색 필터 조건: ☐ 구폐기물코드 조회 제외 ☐ 누락량 및 보관량이 0인 폐기물 조회 제외

일 **계** 처리내역

일자	폐기물종류	성상	구분	발생량	발생량단위	가
사업장폐기물관리대장 생성 최근 대장 생성일: 2024년 08월 01일 대장생성 닫기 대장생성기간: 2024-08-01 ~ 2024-08-31 보관량 최초생성일						

02 지정폐기물 관리

관리대장 작성 (「폐기물관리법」 제36조)

All baro 올바로 소개 일반/지정폐기물 건설폐기물 의료폐기물 수출입폐기물 고객지원 통합자료실 MY 올바로 올바로 정보 실적보고 동영상 메뉴얼 검색어를 입력해 주세요.

메뉴검색 사용자 : 임의권 님은 현재 방문자로 사용중입니다.

업무메뉴

- 인허가 관리
- 기초정보관리
- 전자인계서 관리
- 대장관리**
 - 최초보관량 등록 / 수정
 - 배출지**
- 실적보고 관리
- 부가서비스 관리
- RFID기반 의료폐기물관리
- 수출입폐기물관리

사업장폐기물관리대장

일자: ~

운반자:

검색 필터 조건: ☐ 구폐기물코드 조회 제외 ☐ 누락량 및 보관량이 0인 폐기물 조회 제외

일 **계** 처리내역

폐기물보장일자 및 보장량을 입력하시고 저장버튼을 누르시면 처리대장에 보장일이 보장일자로 저장됩니다.

선택	폐기물 종류	성상	구분	원계 보관량	폐기물보장일자	폐기물보장량	보장량저장
☐	폐수성형인트	고상		0.000 kg	2024-08-01	0.000 kg	저장

02 지정폐기물 관리

실적보고(「폐기물관리법」 제38조)

2024년도

폐기물 배출 및 처리실적보고(배출자용)

09:27

시간연장

삭제

등록완료

입시저장

실적제출

출력

닫기

1.입력정보

2.폐기물처리시설 보유현황 (종간처리시설)

3.폐기물처리시설 보유현황 (매립시설)

4.폐기물 발생 및 처리현황 (발생 및 보관량)

5.폐기물 발생 및 처리현황 (자가처리량)

6.폐기물 발생 및 처리현황 (위탁처리량)

7.잔재를 발생 및 처리현황

폐기물 발생 및 처리현황

관리/처리량 집계내역 불러오기

(= 입력/처리 모두 삭제 후 재입력 필요로 초기화)

행 추가

행 복사

관종

상태	작업	*보유종류명	*폐기물코드	*폐기물명	폐기물구분	*입출상태	총발생량	총자가처리량	총위탁처리량	악취보관량	누적보관량	폐기물대행발생일시
입력		일반생활쓰레기	050100	폐유성폐기물	유	구상	5,470.000 kg	0.000 kg	5,470.000 kg	0.000 kg	0.000 kg	2024/07/31 00:00
합계							5,470.000 kg	0 kg	5,470.000 kg	0 kg	0 kg	

모든 양의 기본 단위는 'kg'입니다. 모든 양을 'kg'으로 환산하신 후 입력하여 주십시오.

발생/처리량내역 삭제

< 이전 단계

다음 단계 >

02 지정폐기물 관리

폐기물 배출자 교육(「폐기물관리법」 제35조)(23.5.31. 시행)

최초교육

서류제출 후 1년 6개월 이내



서류제출 후 1년 이내

정기교육(신설)

없음



3년 마다

보수교육

법 위반 시 1년 6개월 이내



행정처분 받은 날부터 1년 이내

※ 종전 규정에 따른 교육을 받지 않은 사람은 이 규칙 시행일로부터 1년 이내에 교육을 받아야 하며,
종전 규정에 따른 교육을 받은 사람은 이 규칙 시행일로부터 3년 이내에 재교육을 받아야 함(26.5.30까지)

☞ 미이수 시 100만원 이하의 과태료

03 주요 위반사례

보관기준 위반



보관표지판, 유출방지시설, 지붕 및 벽면 없는 곳에 보관

02 주요 위반사례

보관기준 위반



보관표지판 및 유출방지시설 없음



보관표지판 및 유출방지시설 없음

02 주요 위반사례

보관기준 위반



지정폐기물과 사업장일반폐기물 혼합보관



보관시설 노후로 지정폐기물(폐유) 외부 유출

02 주요 위반사례

보관기준 위반



지정폐기물(폐유, 폐유기용제) 보관표지판 및 유출방지시설 없는 곳에 보관, 지정폐기물 외부 유출

02 주요 위반사례

보관기준 위반



지정폐기물(폐유기용제) 보관표지판 및 유출방지시설 없는 곳에 보관, 지정폐기물 외부 유출

02 주요 위반사례

보관기준 위반



지정폐기물(폐유) 부적정 보관 및 외부 유출

02 주요 위반사례

보관기준 위반 및 유해성 정보자료 미비치



지정폐기물 보관표지판 없음



유해성 정보자료 없음

04 기타 (각종 문의처)

관련 법 문의

원주지방환경청 자원순환과(033-760-6047)

지정폐기물 처리계획(변경)확인 신청 및 올바로시스템 등 사용문의

한국환경공단 강원권지사 : 033-240-9536

한국환경공단 충북권지사 : 043-219-6430, 6432



RFID 기반 의료폐기물 관리



RFID기반

의료폐기물 관리

- 고정형리더기 신규
프로그램 교육
및 배출자 유의사항 -



CONTENTS

RFID기반 의료폐기물 관리



- 01 • RFID 의료폐기물 관리시스템 개요
- 02 • 고정형 리더기 관리 및 주의사항
- 03 • 배출자 유의사항
- 04 • 고정형리더기 현장 프로그램 개선사항 안내

1. RFID 의료폐기물 관리시스템 개요

의료폐기물 종류

「폐기물관리법 시행령」
[별표2]



폐기물 종류		세부내용
격리의료폐기물		■ 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제2조제1호의 감염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생된 폐기물
위해성 의료 폐기물	조직물류	■ 인체 또는 동물의 조직·장기·기관·신체의 일부, 동물의 사체, 혈액·고름 및 혈액생성물(혈청, 혈장, 혈액제제)
	손상성	■ 주사바늘, 봉합바늘, 수술용 칼날, 한방침, 치과용침, 파손된 유리재질의 시험기구
	병리계	■ 시험·검사 등에 사용된 배양액, 배양용기, 보관균주, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 폐배지, 폐장갑
	생물화학	■ 폐백신, 폐항암제, 폐화학치료제
	혈액오염	■ 폐혈액백, 혈액투석시 사용된 폐기물 그 밖에 혈액이 유출될 정도로 포함되어 있어 특별한 관리가 필요한 폐기물
일반의료폐기물		■ 혈액·체액·분비물·배설물이 함유되어 있는 탈지면, 붕대, 거즈, 일회용기저귀*, 생리대, 일회용 주사기, 수액세트, 혈액이 함유되지 않은 체액, 분비물

※ 일회용기저귀는 감염병환자, 감염병의사환자 또는 병원체 보유자가 사용한 기저귀와 혈액이 함유되어 있는 일회용기저귀

1. RFID 의료폐기물 관리시스템 개요

의료폐기물 분류 및 관리기준

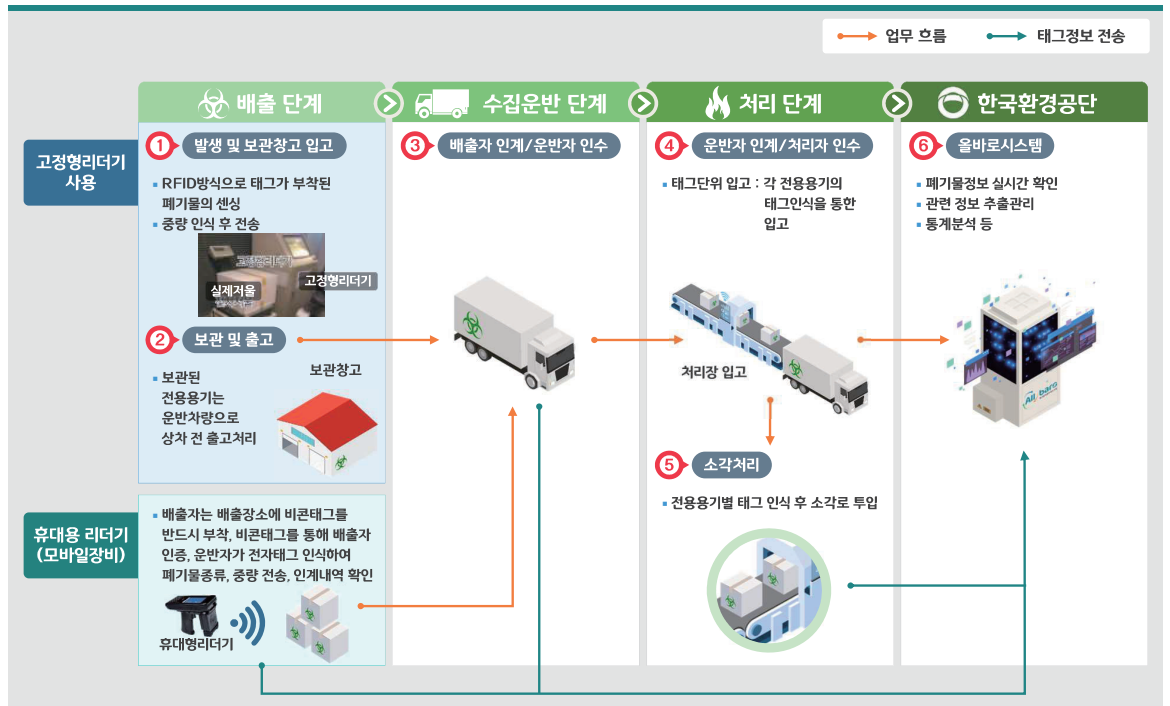


폐기물 종류		보관시설	전용용기 형태 및 도형색상	보관기간
격리의료폐기물		냉장보관, 냉장운반	■ 플라스틱 용기 (빨간색)	■ 배출 : 7일 ■ 운반 및 소각 : 각 2일
위해성 의료 폐기물	조직물류	냉장보관, 냉장운반	■ 플라스틱 용기 (노란색)	■ 배출 : 15일(치아 60일) ■ 운반 : 5일, 처리 : 2일
	손상성	상온보관, 냉장운반	■ 플라스틱 용기 (노란색)	■ 배출 : 30일 ■ 운반 및 소각 : 각 5일
	병리계	상온보관, 냉장운반	■ 액상 : 플라스틱 ■ 고상 : 골판지 (노란색)	■ 배출 : 15일 ■ 운반 및 소각 : 각 5일
	생물화학	상온보관, 냉장운반	■ 액상 : 플라스틱 ■ 고상 : 골판지 (노란색)	■ 배출 : 15일 ■ 운반 및 소각 : 각 5일
	혈액오염	상온보관, 냉장운반	■ 액상 : 플라스틱 ■ 고상 : 골판지 (노란색)	■ 배출 : 15일 ■ 운반 및 소각 : 각 5일
일반의료폐기물		상온보관, 냉장운반	■ 액상 : 플라스틱 ■ 고상 : 골판지 (노란색)	■ 배출 : 15일(냉장30일) ■ 운반 및 소각 : 각 5일

※ 운반자의 보관기간은 적환을 목적으로 허가 받은 임시보관창고에 보관하는 경우에 한하여 적용되는 기준임

1. RFID 의료폐기물 관리시스템 개요

의료폐기물 업무처리 흐름도



3

1. RFID 의료폐기물 관리시스템 개요

RFID 의료폐기물 관리시스템 업무절차 (배출·운반단계 : 종합병원 등)



4

1. RFID 의료폐기물 관리시스템 개요

RFID 의료폐기물
관리시스템
업무절차
(배출·운반단계 :
병·의원 등)

휴대용 리더기 사용 절차



5

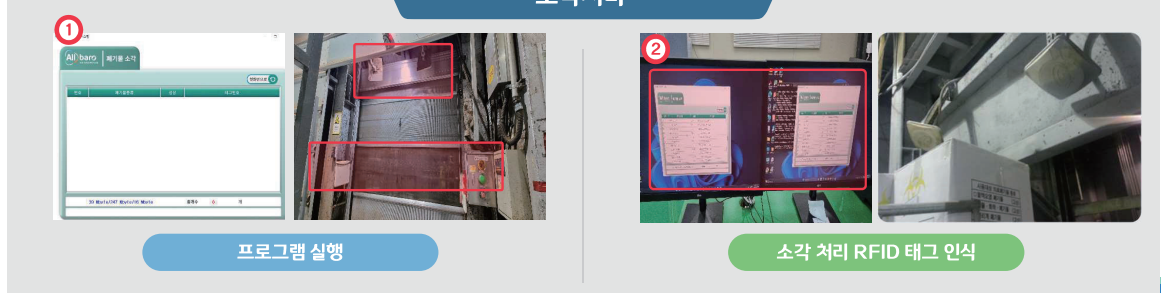
1. RFID 의료폐기물 관리시스템 개요

RFID 의료폐기물
관리시스템
업무절차
(처리단계 :
소각처리장)

처리장 입고



소각처리



2. 고정형리더기 관리 및 인계인수 시 주의사항

RFID 자동인식 입·출고 관리



○ RFID 자동인식 출고가 우선임

- 목적 : 의료폐기물의 투명한 관리를 위함
- 근거 : 『무선주파수인식방법을 이용한 의료폐기물의 인계·인수 등에 관한 고시』 제6조(사용자 등의 주요업무)

1. 사용자

가. 무선인식방법을 이용하여 폐기물 인계·인수 내용을 전자정보처리프로그램에 전송

제16조(수동 처리) 무선인식방법 사용자는 다음 각 호의 경우에는 수동 처리를 할 수 있다.

1. 고정형리더기 사용 배출자가 보관창고 내 의료폐기물 출고 시 고정형 배출자 입출고시스템으로 인식 작업 완료 후 전자태그 파손 등에 의한 미인식 태그의 출고 처리

☞ 출고 안테나에 태그 인식(자동출고) → 일부 미인식 태그 수동처리 가능 (O)

☞ 작업자의 편의상 태그 인식없이 운반차량에 폐기물 적재 → 모든 출고 물량 수동처리 (X)

2. 고정형 리더기 관리 및 인계인수 시 주의사항

장비 관리 및 인계인수 시 유의사항



○ 배출자가 고정형 단말기를 보관창고에 설치할 경우 **보관창고의 출입문 구조 등이 무선주파수 인식에 적합하도록 조치**(고시 제22조)

※ 보관창고에 적재된 폐기물(태그)과 RFID 안테나는 충분한 이격거리를 유지하여야 하며, 인식범위 조정(안테나 세기 조정) 등을 통해 오류가 발생하지 않도록 하여야 함.

- ① (입고 시) **기 입고**(보관중인 물량) 또는 **입고대기물량**(태그가 부착된 전용용기) 및 **공태그**는 입고측 리더기 안테나와 이격거리(반경 5m 이상)를 확보하여야 함.
- ② (입고 시) **보관창고 공간 부족**으로 ①의 충분한 이격거리 확보가 불가능한 경우 **칸막이 등을 설치**, 입고작업 시 **불필요한 태그가 인식되지 않도록** 하여야 함. 단, 이격거리를 확보했음에도 불구하고, 불필요한 태그가 인식될 경우 입고측 안테나 세기를 조정하여 오류발생을 최소화 할 수 있음.
- ③ (출고 시) 출고 측 고정형 리더기 안테나는 보관창고 출구 **좌우 측면**에 설치함.
- ④ (출고 시) **출고 측**에 설치된 고정형 리더기 **안테나 방향**은 보관창고 내 **보관중인 폐기물이 인식되지 않도록 방향을 조정**하여야 하며, **안테나 설치 높이**는 바닥으로부터 **1~1.5m(측면설치)** 이격하여 설치하여야 함.

2. 고정형 리더기 관리 및 인계인수 시 주의사항

장비 관리 및 인계인수 시 유의사항



- ⑤ (출고 시) 출고 카트를 사용하는 경우 **카트 좌우 측면은 패널이 없는 것**을 사용하여야 하며, 고정형 리더기 안테나 설치 위치는 출고 카트 높이를 고려하여 설치 위치를 조정(안테나가 출고 카트 중앙에 위치하도록 설치 높이 및 위치를 조정)하여야 함.
- ⑥ (출고 시) 출고 카트 또는 별도의 이송 장비를 이용하여 출고하는 경우 전용용기에 부착된 태그가 인식될 수 있도록 **좌우 측면의 안테나 방향**으로 상차하여야 함.

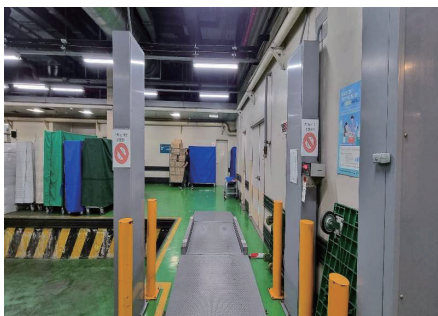


- 특히, 전자태그 부주의 관리로 인한 불필요한 태그 인식 및 오류 발생 방지를 위하여 충분한 이격 또는 분리 조치
- ※ 미사용 보관태그(리더기 주변 방치 X) 부주의 관리로 보관창고 내 다른 태그가 오인식되지 않도록 유의

- 보관창고 적재 전 입고처리 완료 여부, 수집·운반업체 인계·인수 전 출고처리 완료 여부, 출고된 폐기물 정보와 실제 배출 물량의 수량 일치 여부를 반드시 확인

2. 고정형 리더기 관리 및 인계인수 시 주의사항

입고 및 출고 리더기 안테나 관리



- (구획 분리) RFID 장비 설치 위치와 실제 폐기물 보관장소 구획 분리
- (설치 높이) 리더기 안테나 설치는 바닥으로부터 1~1.5m 높이, 좌우 측면에 설치
- (태그 보관) 입고 작업 시 불필요한 태그 인식 방지를 위하여 충분한 이격 또는 분리
- 안테나 세기, 고정형 리더기 프로그램 입·출고시 이상 문의
- ☎ 공단 RFID의료폐기물 고객지원반 032-590-4277~8

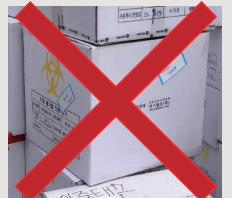


3. 배출자 유의사항

전자태그(스티커) 부착 시 유의사항



- **전용용기 1개당 전자태그를 1개 부착**하여 의료폐기물을 배출하여야 함.
 - 소형 전용용기 각각에 태그가 부착된 경우에는 운반 편의를 위해 태그가 부착되지 않은 마대 등에 담아 운반할 수 있음.
 - 태그가 부착되지 않은 소형 전용용기를 모아 대형 전용용기에 담아 배출할 때에는 대형 전용용기에만 태그 1개를 부착하여 배출
- 액상폐기물은 태그 미인식 방지를 위하여 **전용용기 뚜껑 상단 등 액체의 간섭이 없는 곳에 태그 부착**
- **전용용기 안에 미사용 또는 폐기대상 태그 등을 투기하는 행위 금지**
- 배출자는 및 수집·운반자는 폐기물 인계·인수 당일 폐기물 인계·인수 전송내역을 올바로시스템을 통하여 확인하여야 함(고시 제8조)
 - 전자인계서 관리-인계서진행상황 확인
 - RFID기반 의료폐기물관리-배출자 배출현황/운반자 운반현황



3. 배출자 유의사항

폐기물처리 (변경)계획 확인



- 의료폐기물을 처리하려는 자는 「폐기물관리법」 제17조제5항에 따라 **폐기물처리계획서를 확인받아야 하며, 확인필증은 배출자가 보관하여야 함.**
 - 「의료법」 제3조제2항제3호바목의 종합병원은 관할 유역·지방환경청에 제출, 그 밖의 기관은 관할 지자체에 제출
 - 폐업, 업종변경 등으로 **더 이상 의료폐기물을 배출하지 않게 되는 경우에는 폐기물처리계획서 확인필증을 승인기관에 반납하여야 함.**
 - ※ 반납필증을 받은 후 한국환경공단 의료 고객센터(032-590-4277~8)로 연락하여 계정 비활성화 필요
- 「폐기물관리법」 제17조제6항에 따라 상호, 사업장 소재지, 폐기물 종류 및 양, 처리방법 또는 처리자, 공동 처리하는 사업장의 수 등을 변경할 때에는 변경확인을 받아야 함.
- 승인기관으로부터 폐기물처리(변경)계획 확인필증을 받은 후, 즉시 올바로시스템에 해당 내용을 반영하여야 함.

배출자(운반자)의
대체입력

○ “대체입력”을 이용한 폐기물 인계·인수

- 근거 : 『무선주파수인식방법을 이용한 의료폐기물의 인계·인수 등에 관한 고시』
- 대체입력 사유

제17조(대체입력 사유)

1. 장비 개선 · 변경 · 점검 및 보수가 필요한 경우
2. 천재지변이나 화재, 돌발적 사고 및 그 밖의 불가항력적인 사유로 장비의 정상적인 작동이 불가능한 경우
3. 의료폐기물의 안전하고 효율적 처리를 위해 필요하다고 환경부장관이 인정하는 경우

- 대체입력 방법

제18조(대체입력사유 발생 시 조치)

- ① 1. 배출자 및 수집·운반자는 폐기물을 인계·인수한
당일 24:00까지(다만, 인계·인수하는 의료폐기물이 소각처리자의 보관창고에 입고되기 전까지)
- ② … 별지 제2호서식에 따라 대체입력 사유 등을 작성, 전자정보처리프로그램을 이용하여 … 제출
- ③ … 대체입력 사유서를 제출받은 관할 지도·점검기관 및 전산처리기구의 장은
대체입력 사유, 기간 등을 검토하거나 현지 확인하여 사유가 타당하지 않은 경우 대체입력을 못하게..
- ④ … 그 사유가 소멸된 날 부터 3일 이내에 별지 제2호 서식의 대체입력 사유 소멸 통보서를 제출 …

배출자(운반자)의
대체입력

○ 전자정보처리프로그램을 이용한 대체입력 조치방법

- 올바로시스템 홈페이지 접속 - [RFID기반 의료폐기물관리]

배출자 RFID 시스템 대체입력

[illegible]

대체입력 사유 소멸 통보

[illegible]

4. 고정형리더기 현장 프로그램 개선사항 안내(중점 사항)

현장프로그램 재개발 목적



○ 고정형리더기 현장프로그램 도입 후,

최초로 사용자 의견 반영한

배출자 현장 프로그램 재개발

- 부적정 데이터 발생 원인별 해결을 위한 기능 신설
- 허가받은 폐기물만 입·출고되도록 함
- 오인식 배출정보 조회 및 선택 출고 가능
- 최신 웹서비스 도입하여 프로그램 속도 향상



4. 고정형리더기 현장 프로그램 개선사항 안내(중점 사항)

요구사항 반영 및 프로그램 개선 내용



부적정 데이터 발생 원인	오류 발생 사유	성능(기능) 개선
배출자가 인식된 태그내역 중 실제 출고되어야 할 태그내역만 선택할 수 있는 기능 없음	배출자가 관행적으로 전체 수동출고 처리, 각종 오류정보 발생	배출내역 확인 및 선택기능 개발
입·출고 데이터 송수신 속도 느림	현장 출고처리 속도와의 괴리 (미처리 배출정보 발생, 차량 적재)	최신 웹서비스 적용, 속도 UP
처리업체 복수 계약으로 구분 출고 필요 경우에도 입고내역 전체가 조회됨	지정된 운반차량(처리장)으로 폐기물이 적재 및 출고되지 않아 불일치 발생	복수 처리자 입고내역 구분 가능
배출처리계획서 상 허가받지 않은 폐기물 종류도 입·출고 처리될 수 있음	작업자의 단순 실수로 배출처리계획서에 없는 폐기물을 잘못 출고하는 경우, 미허가 폐기물 출고 오류 발생	배출처리계획서 허가받은 폐기물만 입·출고 가능 조치
배출 폐기물 내역을 사용자가 원하는 다양한 형태로 필터링 조회 불가능	수백개의 배출 내역을 사용자가 원하는 기준으로 필터링 되지 않아 배출 정보와 실제 폐기물 내역 파악 어려움	사용자 원하는대로 정보 필터링(조회)

4. 고정형리더기 현장 프로그램 개선사항 안내(중점 사항)

신규 고정형리더기
현장 프로그램
- 달라진 점



신규 고정형리더기 현장 프로그램 설치('25년 중)

- 공자시향 팝업 창 기능으로 정보가 공유될 수 있는 창구를 마련
- 우리 병원에서 사용하고 있는 현장프로그램의 버전 정보 확인



17

4. 고정형리더기 현장 프로그램 개선사항 안내(중점 사항)

신규 고정형리더기
현장 프로그램
- 달라진 점



입·출고 과정 : 입고일, 폐기물종류, 중량순 정렬 기능

폐기물 출고

인식	입고일	폐기물종류	상상	중량	태그번호
☐	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IR
☐	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IS
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IV
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IU
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IT

총중량 0.132 / 0.22 kg 총개수 3/5 개

폐기물 출고

인식	입고일	폐기물종류	상상	중량	태그번호
☐	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IR
☐	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IS
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IT
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IU
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KRF002B31200000008IV

총중량 0.088 / 0.22 kg 총개수 2/5 개

18

4. 고정형리더기 현장 프로그램 개선사항 안내(중점 사항)

신규 고정형리더기
현장 프로그램
- 달라진 점

출고 과정 : (복수처리자계약 병원만 해당)

처리자 선택시, 처리업체별 필터링되어 태그 목록 보임

인식	입고일	폐기물	중량	태그번호
☐	2025-04-11	일반의료폐기물	0.044	KKR002B31200000000BIR
☐	2025-04-11	일반의료폐기물	0.044	KKR002B31200000000BIS
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	0.044	KKR002B31200000000BIT

19

4. 고정형리더기 현장 프로그램 개선사항 안내(중점 사항)

신규 고정형리더기
현장 프로그램
- 달라진 점

출고 과정 : 필요시 선택해제 기능

인식	입고일	폐기물종류	상상	중량	태그번호
☐	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIR
☐	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIS
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIV
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIU
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIT

인식	입고일	폐기물종류	상상	중량	태그번호
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIR
☐	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIS
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIV
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIU
☒	2025-04-11	일반의료폐기물	역상	0.044	KKR002B31200000000BIT

20

4. 고정형리더기 현장 프로그램 개선사항 안내(중점 사항)

신규 고정형리더기
현장 프로그램
- 달라진 점

출고 과정 : 수동처리 시, 전체 또는 일자별 선택 출고 가능

의료폐기물 관리시스템

All baro RFID 의료폐기물 관리시스템

폐기물 출고

운반1111 차량번호선택

인식	입고일	인식	입고일
☐	2025-04-11	☒	2025-04-04
☐	2025-04-11	☐	2025-04-11
☐	2025-04-11		
☐	2025-04-11		
☐	2025-04-11		
☐	2025-04-04		
☐	2025-04-04		
☐	2025-04-04		

전체선택 ☒ 일자선택 ☒

중량 0.0 / 0.46 kg 총개수 0/8 개

확인 취소

첫화면으로

운반자인증

RFID기반 의료폐기물 관리



감사합니다
Q&A





04

폐기물 관리법
(벌칙·과태료·행정처분)

